고려대학교 법학연구원
고려법학 제122호 2026년 9월

http://dx.doi.org/10.36532/kulri.2026.122.53

채권추심인의 권한과 법률효과의 귀속

- 표현대리·추심수권·처분수권의 적용관계를 중심으로-

박 상 영* · 김 민 규**

논문요약

채권추심 과정에서는 변제청구·수령뿐 아니라 감액·면제, 변제기 변경, 분할상환 및 화해 등 다양한 행위가 이루어지며, 각 행위는 법률효과와 필요한 권한이 서로 다르다. 또한 추심인이 원채권자의 이름으로 행위하는 경우와 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분하는 경우에는 적용되는 법리도 달라진다. 본고는 채권추심인의 권한을 포괄적인 '추심권한'으로 파악하는 접근의 한계를 지적하고, 대리·표현대리와 추심수권·처분수권의 관계를 구별하여 분석한다. 비교법적으로는 BGB §§ 164 이하와 § 185를 참조하되, 이를 한국법에 그대로 이식하지 않고 대리와 자기 명의의 타인 권리 처분을 구별하는 분석자료로 활용한다.

이를 바탕으로 문제된 행위의 특정, 법률효과와 행위명의의 확정, 실제 권한의 존재·범위 심사, 권한흠결 법리의 적용, 최종 채권관계 확정으로 이어지는 단계적 판단구조를 제시한다. 특히 변제청구·수령에 관한 권한이 있다는 사정만으로 감액·면제나 채권내용 변경에 관한 권한까지 당연히 인정할 수 없고, 실제 수권과 권한외관도 구별하여야 한다. 실제 권한이 없는 경우 원채권자 명의의 행위에는 무권대리·표현대리, 자기 명의의 처분에는 무권리자 처분·추인의 법리가 각각 문

* 제1저자 / 서울대학교 일반대학원 법학과 석사과정생(고려대학교 법학연구원 도산법연구센터 연구원).
** 제2저자 / 변호사, 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수.

www.kci.go.kr

제된다. 동일한 자료도 실제 권한과 권한외관의 판단에서 서로 다른 증명가치를 가질 수 있다. 제도적으로는 무권리자 처분에 관한 일반규정의 명문화 가능성을 검토하고, 감액·면제 등 채권내용 변경안에 관하여 추심인의 확정권한, 원채권자 승인 필요 여부 및 승인 전 지급의 효과를 채무자가 확인할 수 있도록 하는 권한정보 제공방안을 제안한다.

주제어 : 채권추심, 표현대리, 추심수권, 처분수권, 무권리자 처분, 권한범위, 행위명의, 법률효과의 귀속

▶목 차◀

Ⅰ. 서 론
1. 문제의 제기
2. 연구의 목적과 범위
3. 선행연구와 본고의 차별성
4. 연구방법과 논문의 구성
Ⅱ. 대리와 자기 명의 타인 권리 처분의 구별
1. 대리와 법률효과의 귀속
2. 무권대리와 무권리자 처분의 구별
3. 독일 민법상 비권리자 처분과 처분수권
4. 추심수권의 법적 성질과 권한범위
5. 소결
Ⅲ. 채권추심인의 행위유형과 권한범위
1. 채권추심 규제법과 민사상 권한 문제
2. 채권추심인의 행위유형과 필요한 권한
3. 원채권자 명의의 행위와 권한초과 표현대리
4. 추심인 자기 명의의 행위와 추심수권
5. 행위명의의 확정과 경계사례
6. 소결
Ⅳ. 채권추심인의 권한에 관한 단계적 판단구조
1. 단계적 심사의 필요성
2. 단계적 판단구조와 주장·증명대상의 구체화
3. 단계적 판단구조의 판례적용
Ⅴ. 해석론 및 제도적 시사점
1. 채권추심인의 권한범위에 관한 해석론
2. 무권리자 처분에 관한 일반규정 명문화의 문제
3. 채권내용 변경에 관한 권한정보의 명확화
4. 권한외관과 별도의 손해배상책임
Ⅵ. 결 론

www.kci.go.kr

I. 서 론

1. 문제의 제기

채권추심은 단순한 채무이행의 독촉에 그치지 않고 변제수령, 분할상환, 변제기 유예, 원금 또는 이자의 감액, 채무면제 및 화해 등 다양한 법률행위와 결합하여 이루어진다. 이들 행위는 모두 채권회수라는 경제적 목적에 기여하지만 기존 채권관계에 발생시키는 법률효과와 필요한 권한은 동일하지 않다.[1] 서울회생법원이 집계한 2025년 개인회생 개시사건 23,359건에서 채무총액 중위값은 약 9,659만 원, 평균값은 약 1억 5,896만 원으로 나타나, 개인채무 조정과 추심권한의 명확화가 갖는 실무적 중요성도 작지 않다.[2]

채권추심인의 권한을 둘러싼 핵심 문제는 추심을 위임받았다는 사실만으로 그가 채권에 관하여 어떠한 행위까지 할 수 있는지가 확정되지 않는다는 데 있다. 채권의 지급을 청구하고 변제를 수령하는 행위와 원금 또는 이자를 감액하거나 채무를 면제하고 화해하는 행위는 채권에 미치는 법적 효과가 같지 않다. 따라서 추심·변제수령의 권한이 인정된다는 이유만으로 채권의 내용 자체를 변경하거나 소멸시킬 권한까지 당연히 인정할 수 있는지는 별도로 검토되어야 한다.

나아가 동일한 채권추심 관계에서도 추심인이 원채권자의 이름으로 행위하는 경우와 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분하는 경우는 구별할 필요가 있다. 전자의 경우에는 대리행위의 효과를 본인에게 귀속시킬 수 있는지, 특히 실제 대리권을 초과한 경우 표현대리가 성립하는지가 문제된다. 반면 후자의 경우에는 행위자가 타인의 권리를 행사하거나 처분할 권한을 실제로 부여받았는지 문제되는바, 이 두 문제를 모두 포괄적인 ‘추심권한’ 또는 ‘무권대리’의 문제로 처리하면 법률행위의 효과귀속과 타인 권리에 대

1) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제2조 제10호; 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 제2조 제4호, 제6조, 제8조의4; 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률 시행령」 제31조.

2) 서울회생법원, 『2025년 개인회생사건 통계조사 결과보고서』, 서울회생법원, 2026, 1-2면; 한국은행, 2026년 1/4분기 가계신용(잠정), 2026년 5월 19일 공보, 1-2면 및 6면.

www.kci.go.kr

한 처분권한이라는 서로 다른 심사대상이 혼동될 수 있다.[3]

이러한 구별은 대리법에서 논의되어 온 당사자 확정의 문제와도 관련된다. 판례는 타인의 이름으로 법률행위를 한 경우 행위자와 명의인 가운데 누구를 당사자로 볼 것인지에 관하여, 당사자의 의사가 일치하면 그 의사에 따르고, 의사가 일치하지 않으면 계약의 성질·내용·목적·체결 경위 등 제반 사정을 토대로 합리적인 상대방이 누구를 당사자로 이해하였을 것인지를 기준으로 판단한다. 또한 대리인을 통하여 계약을 체결한 경우 상대방과 대리인이 본인을 계약당사자로 삼으려는 데 의사가 일치하였다면 대리권의 존부와 무관하게 본인이 계약당사자가 된다고 본다.[4] 이러한 법리는 문제된 행위가 누구의 이름으로 이루어진 것인지를 확정하는 문제와 그 행위자에게 실제 권한이 있었는지를 판단하는 문제를 구별할 필요가 있음을 보여준다.

2. 연구의 목적과 범위

본고의 목적은 채권추심인의 권한을 하나의 포괄적인 권한개념으로 파악하기보다, 문제된 행위의 법적 성질과 명의를 기준으로 그 권한구조와 법률효과를 구별하여 설명하는 데 있다. 이를 위하여 첫째, 대리와 자기 명의 타인 권리 행사·처분이 어떠한 점에서 서로 다른 법적 구조를 가지는지 검토한다. 둘째, 채권추심에서 변제청구·변제수령을 위한 추심권한과 감액·면제·화해 등 채권내용을 변경하기 위한 추가적인 처분권한의 관계를 규명한다. 셋째, 실제 권한이 존재하지 않거나 그 범위를 초과한 경우 문제된 행위의 명의와 성질에 따라 표현대리 또는 무권리자 처분 및 추인의 법리가 어떻게 적용되는지를 우리 판례를 중심으로 검토한다.

논의의 집중을 위해 분석대상은 채권추심 과정에서 추심인이 채권자와 채무자 사이의 법률관계에 관여하는 경우로 한정한다.[5] 채권을 완전히 양수

3) 대법원 2015. 10. 29. 선고 2015다211715 판결(이하 '2015다211715 판결'); 대법원 2015. 1. 15. 선고 2014다70658 판결(이하 '2014다70658 판결'); 서울중앙지방법원 2024. 5. 8. 선고 2023가합78772 판결, 5-6면. 마지막 판결은 추심계약 체결권한을 기본대리권으로 삼아 채권양도 취지 확약서 작성에 관한 민법 제126조의 표현대리를 인정하였다.

4) 대법원 2003. 12. 12. 선고 2003다44059 판결(이하 '2003다44059 판결').

www.kci.go.kr

하여 추심인 자신이 권리자가 된 경우, 압류·전부·추심명령과 같이 민사집행법상 권한이 직접 문제되는 경우, 신탁 또는 대위에 의하여 독자적인 권리행사권이 인정되는 경우는 원칙적으로 분석대상에서 제외한다. 또한 독일법 검토는 독일의 처분수권제도 전반을 우리 법에 도입하는 것을 목적으로 하지 않고, 대리와 자기 명의 타인 권리 처분의 구조적 구별 및 추심수권의 권한범위를 검토하기 위한 비교법적 기준으로 한정한다.

3. 선행연구와 본고의 차별성

우리 학설에서는 이미 독일 민법 제185조를 중심으로 한 처분수권의 역사와 요건, 우리 민법에 대한 도입 가능성 및 무권리자 처분에 관한 판례법리를 분석한 연구가 이루어져 왔다. 특히 선행연구는 우리 판례가 무권리자의 처분에 대한 권리자의 추인을 인정하고 무권대리 규정을 유추 적용하여 그 효과를 처리해 왔다는 점에 주목하여, 우리 법에서도 처분권한의 문제를 대리권과 구별하여 파악할 필요성을 제시하였다.[6)]

이러한 문제의식은 무권리자 처분과 무권대리를 구별하여야 한다는 점에서는 본고의 논의와 상동(相同)하지만, 대법원 2017. 6. 8. 선고 2017다3499 판결(이하 '2017다3499 판결')의 구체적 사안을 어느 법적 유형에 귀속시킬 것인지에서는 별도의 문제를 제기한다.[7)] 본고는 위 판결의 사실관계

---

5) 민사집행법상 추심명령에 관하여 최근 대법원은 종전 판례를 변경하여, 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 추심명령이 있더라도 채무자가 피압류채권에 관한 이행의 소를 제기할 당사자적격을 상실하지 않는다고 판시하였다. 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결. 이에 관한 평석으로 유수연, "추심명령 발령 시에도 채무자의 당사자적격이 유지된다는 판결에 대한 검토—대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체판결에 대하여—", 『법학연구』 제79집, 전북대학교 법학연구소, 2025, 295-302면; 강윤희, "추심채무자의 소송수행권에 관하여—대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결을 전후하여—", 『저스티스』 통권 제211호, 한국법학원, 2025, 135-141면 참조. 다만 본고는 민사집행법상 추심명령에 의한 소송수행권의 문제를 분석대상에서 제외한다.

6) 김봉수, "無權利者의 處分行爲와 相續: 無權代理事例와의 差別的 理解", 『법학연구』 제51권 제1호, 부산대학교 법학연구소, 2010, 564-569면; 이상영, "처분수권제도의 유용성", 『비교사법』 제24권 제3호, 한국사법학회, 2017, 937-945면; 이상영, "민법 기초이론으로서 처분수권의 입법필요성", 『비교사법』 제27권 제4호, 한국사법학회, 2020, 8-18면.

www.kci.go.kr

자체를 무권리자 처분의 전형적 사례로 전제하지 않는다. 오히려 문제된 근저당권설정행위가 토지소유자의 명의로 이루어진 것으로 평가된다면, 이를 무권리자의 자기 명의 처분보다는 무권대리로 파악하는 것이 본고의 분석틀과 보다 정합적이라고 본다. 이는 특정 행위가 무권대리인지 무권리자 처분인지는 행위자가 누구의 이름으로 법률행위를 하였는지를 먼저 확정한 후 판단하여야 하기 때문이다.

다만 2017다3499 판결이 일반론으로 무권리자의 처분과 무권대리를 개념적으로 구별하면서 전자의 추인효과를 처리하기 위하여 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용한 판례법리를 제시하였다는 점은 별도로 검토할 필요가 있다. 따라서 본고는 위 판결의 구체적 사안분류와 그 판결이 제시한 일반법리를 구별하고, 후자를 출발점으로 하되 그 유추적용의 이론적 정당성 자체를 당연한 전제로 삼기보다 행위명의와 권한흠결의 성질을 먼저 확정하여야 한다는 관점에서 채권추심인의 권한문제를 분석하고자 한다.

본고의 목적은 처분수권이라는 일반이론 자체를 새롭게 발견하거나 소개하는 데 있지 않고, 그 구별을 채권추심이라는 구체적인 법률관계에 적용하여 추심인의 권한을 행위명의와 행위의 법적 성질이라는 두 단계에서 재검토한다는 점에 있다. 특히 추심·변제수령을 위한 권한과 감액·면제·화해 등 채권내용을 변경하는 권한을 별도 심사하고, 실제 권한이 없는 경우 원채권자 명의의 행위와 추심인 자기 명의의 행위를 각각 표현대리와 무권리자 처분의 문제로 분기(分岐)할 것이다. 이를 통해 본고는 처분수권 일반론을 채권추심에 적용하는 데 그치지 않고, 기존 채권추심 판례에서 문제되어 온 권한범위와 법률효과의 귀속을 하나의 단계적 판단구조로 재구성하도록 한다.

표현대리에 관한 연구는 민법 제125조·제126조·제129조의 요건과 효과, 본인에게 귀속될 수 있는 권한외관 및 상대방의 정당한 신뢰를 중심으로 이미 상당한 논거가 축적되어온바, 본고는 이러한 표현대리 일반론 자체에 새

7) 김세준, "무권리자의 처분과 독일민법 제185조의 처분수권 — 대법원 2017. 6. 8. 선고 2017다3499 판결 —", 『민사법학』 제104호, 한국민사법학회, 2023, 63-69면(사안포섭 및 유추적용에 대한 비판), 77면(명문화의 제안).

www.kci.go.kr

로운 요건체계를 제시하는 것이 아닌 채권추심인의 구체적인 행위가 대리의 영역에 속하는 경우 그 기존 법리를 적용하여 논증에 임하고자 한다. 따라서 독일의 Duldungs-·Anscheinsvollmacht[8] 및 영미법상 apparent authority에 관한 비교는 필요한 범위에서 보조적으로만 검토한다.[9]

4. 연구방법과 논문의 구성

연구방법으로는 우리 민법상 대리·표현대리 및 무권리자 처분에 관한 판례와 학설을 분석하고, 독일 민법 §§164 이하와 §185 및 관련 주석문헌을 비교법적으로 검토한다. 독일법은 우리 법에 동일한 제도를 직접 이식하기 위한 입법모델로 사용하는 것이 아니라[10], 대리권과 처분권한의 구조적 차이를 확인하고 채권추심인의 수권범위를 분석하기 위한 비교자료로 활용한다. 채권추심 판례에 대해서는 문제된 행위의 성질, 행위명의, 실제 수권의 내용과 범위 및 권한흠결에 적용되는 법리를 순차적으로 확인한다. 즉, 독일 민법상 처분수권 및 추심수권 이론을 검토하는 목적은 독일법의 규율을 그대로 수용하는 데 있지 않고,[11] 우리 판례가 개별적인 유추적용을 통하여

---

8) BGH, Urt. v. 10. 1. 2007-VIII ZR 380/04, Rn. 19, 25; BAG, Urt. v. 23. 2. 2017-6 AZR 665/15, Rn. 45. 독일어 Rechtsscheinvollmacht은 넓은 의미의 "권리외관에 의한 대리권" 일반(외관에 기초한 대리권·표현대리 전반에 대한 포괄 개념)이며, Duldungsvollmacht은 본인이 "알면서도(dulden)" 무권대리인의 반복적 대리행위를 방치한 경우의 외관대리권으로, 본인의 실제 인지와 이를 묵인하는 것이 요구된다.

9) 영미법상 apparent authority는 '외관적 권한', agency by estoppel은 '금반언에 의한 대리책임'으로 옮긴다. 두 법리는 성립요건과 책임범위가 다르므로 원어를 병기하고, 이 글에서는 우리 민법상 표현대리와의 기능적 비교에 필요한 범위에서만 사용한다. 이성희, "영미법에서의 외관적 권한법리와 우리 민법 제125조의 적용요건에 관한 검토", 『민사법학』 제58호, 한국민사법학회, 2012, 6-7면; 이성희, "영국법의 외관적 권한 법리와 금반언에 의한 대리 법리에 관한 연구", 『법학연구』 제27권 제1호, 충남대학교 법학연구소, 2016, 109-110면.

10) 2017다3499 판결, 2-4면; 이상영, "처분수권의 개념과 요건", 『비교사법』 제19권 제4호, 2012, 1158-1177면; 이상영(2017), 앞의 논문(주 6), 942면.

11) 이에 대해 처분수권은 독일법 특유의 제도이므로 한국법에 불필요하다는 반론이 제기될 수 있다. 하지만 우리 판례는 이미 무권리자 처분에 대한 권리자 추인을 인정하면서 민법 제130조·제133조를 유추 적용해왔다(2017다3499 판결). 이러한 판례법리는

www.kci.go.kr

부분적으로 해결해 온 자기 명의 타인 권리행사·처분의 구조를 명확히 하고,[12] 채권추심에서 추심권한과 처분권한을 구별하여 심사할 실익을 밝히는 데 있다.[13]

이하 Ⅱ장에서는 우리 민법상 대리와 무권리자 처분의 구별을 검토한 후, 독일 민법 §§164 이하와 §185를 중심으로 대리와 자기 명의 타인 권리 처분의 구조적 차이 및 추심수권의 법적 성질을 살펴본다. Ⅲ장에서는 채권추심인의 구체적인 행위를 변제청구·변제수령·분할상환·감액·면제·화해 등으로 구분하고, 원채권자 명의의 행위와 추심인 자기 명의의 행위에 관한 우리 판례를 권한범위의 관점에서 분석한다. Ⅳ장에서는 이를 바탕으로 문제된 행위의 특정과 법적 성질, 행위명의, 적용법리, 실제 권한의 존재와 범위, 권한흠결에 대한 보충법리 및 법률효과를 순차적으로 심사하는 판단구조를 제시하고 대표 판례를 이에 따라 재배치한다. Ⅴ장에서는 이러한 해석론의 의의를 정리하고, 무권리자 처분에 관한 일반규정의 명문화 가능성과 채권내용 변경 협상에서의 권한확인·정보제공 방안을 제한적인 제도적 시사점으로 검토한다. 마지막으로 Ⅵ장에서는 이상의 논의를 요약한다.

무권리자 처분에 관한 권한과 효과를 대리와 구별하여 설명할 수 있는지 검토할 근거가 된다. 다만 이를 근거로 우리 판례가 처분수권 일반론 자체를 수용하였다고 단정할 수는 없으며, 관련 입법적 시사점은 Ⅴ장에서 검토한다.

12) 행위귀속과 처분권한의 구별 및 법적 성질에 상응하는 규율의 적용에서 볼 때, 법률행위의 효과귀속 구조와 권리처분권한의 구조는 서로 다른 법적 질문이고, 법적 성질이 다른 행위에는 그에 맞는 요건과 효과를 적용해야 한다. 우리 민법의 대리규정에서도 이러한 구별을 뒷받침하는 근거를 찾을 수 있는데, 동법 제114조는 대리인이 본인을 위한 것임을 표시하여 행위한 경우 그 효과가 본인에게 직접 귀속된다고 규정하고, 제115조 역시 현명 여부를 기준으로 효과귀속을 달리한다. 그리고 제130조의 무권대리는 "대리권 없는 자가 타인의 대리인으로 한 계약"을 대상으로 한다. 즉 우리 민법의 대리규정은 행위자가 타인의 이름 또는 타인을 위한 대리행위를 했다는 구조를 기본전제로 하고 있다.

13) 2017다3499 판결은 무권리자의 처분과 무권대리를 구별하면서도 무권리자 처분에 대한 추인의 효과에 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용하였다. 본고는 이 판례법리를 출발점으로 행위명의, 실제 권한 및 권한흠결의 효과를 구별한다.

www.kci.go.kr

Ⅱ. 대리와 자기 명의 타인 권리 처분의 구별

표현대리와 처분수권은 동일한 법률관계를 서로 다른 관점에서 중첩하여 평가하는 법리가 아니다. 표현대리는 행위자가 본인의 이름으로 법률행위를 하였으나 실제 대리권이 없거나 그 범위를 초과한 경우에 행위의 효과를 본인에게 귀속시킬 수 있는지를 다룬다. 반면 처분수권은 무권리자가 자기 이름으로 타인의 권리를 처분한 경우 그 처분이 권리자의 동의 또는 추인에 따라 효력을 가질 수 있는지를 다룬다. 따라서 양자의 적용 여부는 먼저 문제된 행위의 당사자와 명의를 확정한 후 판단하여야 한다. 하나의 채권추심 과정에서 원채권자 명의의 감액합의와 추심인 자기 명의의 변제수령이 함께 이루어진 경우처럼 복수의 행위가 교차할 때에는[14] 각 행위를 분리하여 표현대리와 추심수권·처분수권을 각각 심사한다.

1. 대리와 법률효과의 귀속

대리와 타인의 권리에 대한 자기 명의의 행사·처분을 구별하기 위해서는 먼저 대리에서 행위자와 법률효과의 귀속주체가 어떠한 관계에 있는지를 확인할 필요가 있다. 우리 민법 제114조 제1항에 따르면, 대리인이 그 권한 내에서 본인을 위한 것임을 표시하여 한 의사표시는 직접 본인에 대하여 효력이 생긴다. 따라서 대리에서는 대리인이 스스로 의사표시를 하면서도 그 법률효과가 본인에게 직접 귀속된다.[15] 여기에서 중요한 것

14) 본고에서 표현대리와 처분수권의 '교차'란 동일한 법률행위에 두 법리가 중첩하여 적용된다는 의미가 아니다. 양 제도는 행위명의와 권한구조를 달리하는 별개의 법리이므로, 하나의 법률행위에 대해서는 먼저 그 행위가 누구의 이름으로 이루어진 것인지를 확정한 후 적용법리를 선택하여야 한다. 다만 하나의 채권추심 관계에는 변제청구·변제수령·분할상환합의·감액·채무면제 등 복수의 행위가 연속하여 나타날 수 있고, 그중 일부는 원채권자의 이름으로, 다른 일부는 추심인의 자기 이름으로 이루어질 수 있다. 요컨대 '교차'는 이처럼 하나의 거래과정에서 표현대리와 추심수권·처분수권의 적용영역이 행위별로 접하거나 분기하는 현상을 의미한다.

15) 김상중, "대리제도와 제3자의 보호: 대리권남용과 표현대리를 중심으로", 『비교사법』 제27권 제2호, 한국사법학회, 2020, 3면; 김준호, 『민법강의』 제32판, 법문사, 2026, 236-237면; 양형우,

www.kci.go.kr

은 대리인이 단순히 본인의 의사를 전달하는 것이 아니라 스스로 법률행위를 한다는 점과 그럼에도 그 행위의 효과는 대리인이 아니라 본인에게 귀속된다는 점이다.

독일 민법의 대리규정도 이러한 구조를 보여준다. BGB §164 제1항은 대리인이 대리권의 범위 안에서 본인의 이름으로 한 의사표시는 직접 본인을 위하여 그리고 본인에 대하여 효력을 발생한다고 규정한다. 독일 판례도 대리에서는 대리인이 본인의 이름으로 행위하고 본인만이 거래당사자가 되는 반면, 처분수권자는 자기 이름으로 타인의 권리에 영향을 미친다고 구별한다.[16] 따라서 대리행위 자체는 대리인이 하지만 그 법률효과는 본인에게 직접 귀속된다.[17]

이러한 구조에서 대리권은 대리인이 본인의 이름으로 의사표시를 하여 그 법률효과를 본인에게 직접 발생시킬 수 있는 권한으로 기능한다. 따라서 대리에서 우선되는 질문은 대리인 자신이 문제된 권리의 귀속주체인가가 아니라, 그가 본인의 이름으로 한 법률행위의 효과를 본인에게 귀속시킬 수 있는 권한을 가지고 있었는가이다. 실제 대리권이 존재하고 문제된 행위가 그 범위 안에 있다면 법률효과는 본인에게 귀속되고, 대리권이 존재하지 않거나 그 범위를 초과하였다면 무권대리 또는 일정한 요건 아래 표현대리의 문제가 발생한다.

이 점은 자기 명의로 타인의 권리를 행사하거나 처분하는 경우와 구별된다. 후자의 경우 행위자는 외부적으로 권리자를 대리하여 본인의 이름으

『민법의 세계－민법총칙』 제16판, 도서출판 정독, 2025, 251면.

16) Hannes Wais, in: Gerhard Dannemann/Reiner Schulze (eds.), *German Civil Code: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*, Vol. I, 2020, Introduction to §§164 - 181 mn. 2 - 4, pp.215 - 216. §164 et seq.가 대리인과 본인 사이의 권리·의무가 아니라 대리의 법적 요건 및 제3자와의 관계에서의 효과를 규율한다는 부분 참조.

17) 김준호, 앞의 책(주 15), 236-238면. 위임이라는 내부적 법률관계와 대리관계는 구별된다. 위임이 존재한다고 하여 반드시 대리가 수반되는 것은 아니므로, 채권자가 추심인에게 추심업무를 위임하였다는 사정만으로 추심인이 한 개별 행위를 곧바로 채권자 명의의 대리행위로 평가할 수는 없다. 개별 행위가 대리행위인지 여부는 그 행위가 누구의 이름으로 이루어졌는지를 별도로 확인하여야 한다.; Hannes Wais, 앞의 책(주 16), §§164 - 181 mn. 5, p.216. “Where agency is established, the legal transaction undertaken on behalf of the principal is a legal transaction of the agent and not one of the principal.”

www.kci.go.kr

로 행위하는 것이 아니라 자기 이름으로 법률행위를 한다. 따라서 여기에서는 타인의 이름으로 한 행위의 효과를 누구에게 귀속시킬 것인지에 앞서, 행위자에게 타인의 권리에 관하여 문제된 법률효과를 발생시킬 권한이 있었는지가 문제된다. 양자는 모두 타인의 법적 영역에 영향을 미친다는 점에서는 유사할 수 있지만, 대리에서는 법률행위의 효과귀속이, 자기 명의의 타인 권리 행사·처분에서는 그 권리에 대한 권한의 존재와 범위가 각각 중심적인 심사대상이 된다.

이러한 구별은 단순한 개념상의 분류에 그치지 않는다. 어느 구조에 해당하는지에 따라 실제 권한이 없는 경우 적용되는 법리와 그 요건이 달라지기 때문이다. 본인의 이름으로 이루어진 대리행위에서 대리권이 흠결된 경우에는 민법상 무권대리 및 표현대리의 법리가 문제되는 반면, 자기 명의로 이루어진 타인 권리의 처분에서는 행위자의 처분권한과 무권리자 처분의 효력이 문제된다.[18] 따라서 채권추심인의 행위를 분석할 때에도 먼저 그가 원채권자의 이름으로 행위하였는지, 아니면 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분하였는지를 구별하여야 한다.[19]

〈표 1〉 표현대리 유형별 핵심 전제

유형	본인측사정(외관의원인)	상대방측요건
제125조	제3자에 대한 대리권 수여의 표시 + 표시된 대리권 범위 내의 행위	대리권 없음에 대한 선의·무과실 (제125조 단서)
제126조	기본대리권의 존재 + 그 권한을 넘은 행위	권한이 있다고 믿을 만한 정당한 이유
제129조	존재하던 대리권의 소멸 + 소멸 후 종전 범위 내의 행위	대리권 소멸에 대한 선의·무과실 (제129조 단서)

18) 2017다3499 판결; 김준호, 앞의 책(주 15), 260-261면; 양형우, 앞의 책(주 15), 282-283면; 이상영, 앞의 논문(주 10), 1174-1177면; 명순구, “표현대리를 둘러싼 몇 가지 학설에 대한 적정성 평가 - 표현대리와 민법 제35조, 제135조, 제827조의 상호관계에 관하여”, 『안암법학』 제31호, 안암법학회, 2010, 103-108면; 박찬주, “表見代理와 無權代理의 關係”, 『법학연구』 제48권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 2008, 246-249면.

19) 보론: 표현대리규정의 이른바 중복적용론은 이와 다른 문제이므로 이 글의 직접 검토대상에서는 제외한다. 서순택, “표현대리규정의 중복적용론과 민법 제126조 적용범위의 확장”, 『성균관법학』 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2014, 302-306면.

www.kci.go.kr

표현대리의 성립 여부를 검토할 때에는 문제된 행위가 실제 대리권의 범위에 포함되는지 여부가 논리적으로 선행한다. 다만 이는 각 법률요건 사이의 논리적 심사순서를 의미하며, 법원이 구체적 사건에서 실제 대리권의 존부를 확정하지 않은 채 그 흠결 또는 권한초과를 가정하여 표현대리의 성립 여부를 예비적으로 판단하는 것까지 배제하는 것은 아니다. 이러한 재판상 가정적 판단방식과 실제 권한의 존부가 표현대리 판단에 논리적으로 선행한다는 점은 구별할 필요가 있다.

2. 무권대리와 무권리자 처분의 구별

대리권이 없는 자가 타인의 법적 영역에 영향을 미치는 행위를 하였다는 사정만으로 그 행위를 모두 무권대리로 파악할 수는 없다. 무권대리는 행위자가 타인의 이름으로 법률행위를 하였으나 그 효과를 본인에게 귀속시킬 대리권이 없거나 그 범위를 초과한 경우를 전제로 한다. 이에 반하여 무권리자의 처분은 행위자 자신의 이름으로 타인에게 속하는 권리를 처분하였으나 그 처분에 필요한 권리 또는 처분권한을 가지고 있지 않은 경우를 문제로 한다. 전자에서는 타인의 이름으로 이루어진 법률행위의 효과를 본인에게 귀속시킬 수 있는지가 문제되는 반면, 후자에서는 자기 명의로 이루어진 처분이 타인의 권리에 대하여 효력을 가질 수 있는지가 문제된다는 점에서 양자는 구별된다.

우리 판례도 일반론으로는 무권리자의 처분과 무권대리를 개념적으로 구별한다. 2017다3499 판결은 법률행위에 따라 권리가 이전되기 위해서는 권리자 또는 그 밖에 처분권한을 가진 자의 처분행위가 필요하고, 무권리자가 타인의 권리를 처분한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 처분에 의하여 권리가 이전되지 않는다고 전제하였다.[20] 그러면서도 권리자가 무권리자의 처분을 사후적으로 추인하는 것은 자신의 법률관계를 스스로의 의사에 따라 형성할 수 있다는 사적 자치의 원칙에 따라 허용된다고 보았다. 나아

20) 2017다3499 판결, 2-4면.

www.kci.go.kr

가 권리자가 무권리자의 처분을 추인한 경우에는 무권대리에 대하여 본인이 추인한 경우와 당사자 사이의 이익상황이 유사하다는 이유로 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용할 수 있다고 판시하였다.

다만 위 판결이 제시한 일반법리와 그 사건의 구체적 사실관계를 무권리자 처분으로 분류한 것이 타당한지는 구별하여 검토할 필요가 있다. 김세준은 대상판결에서 문제된 근저당권설정행위가 토지소유자의 명의로 이루어졌고, 타인이 소유자에게 법률효과를 발생시킬 목적으로 행위하였다는 점에서 대리의사를 인정할 수 있으므로, 그 사안은 무권리자가 자기 이름으로 타인의 권리를 처분한 경우가 아니라 무권대리의 전형적인 사례로 보아야 한다고 비판한다.[21] 이러한 견해에 따르면 대상판결의 구체적 사안에는 민법 제130조·제133조가 유추 적용되는 것이 아니라 직접 적용되어야 한다. 이 비판은 무권리자 처분과 무권대리의 구별 자체를 부정하는 것이 아니라, 오히려 양자를 구별한다면 구체적 사건에서 문제된 행위가 누구의 이름으로 이루어졌는지를 선행하여 확정하여야 한다는 점을 지적한 것으로 이해할 수 있다.

이러한 논의는 본고의 분석에서 중요하다. 2017다3499 판결의 구체적 사실관계를 반드시 무권리자 처분의 전형적인 사례로 평가하여야만 대리와 무권리자 처분의 구조적 구별이 성립하는 것은 아니다. 무권대리에서는 행위자가 본인의 이름으로 법률행위를 하였으나 그 효과를 본인에게 발생시킬 대리권이 흠결되어 있는 반면, 무권리자의 처분에서는 행위자가 자기 이름으로 타인의 권리를 처분하였으나 그 처분을 타인의 권리에 대하여 유효하게 할 처분권한이 흠결되어 있다. 따라서 구체적 사건이 어느 유형에 해당하는지는 문제된 의사표시의 명의와 거래경위를 해석하여 결정하여야 하고, 그 결과 본인 명의의 행위로 평가된다면 무권대리의 법리를, 자기 명의의 타인 권리 처분으로 평가된다면 무권리자 처분의 법리를 검토하여야 한다.

한편 2017다3499 판결이 진정한 무권리자 처분의 추인에 관하여 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용할 수 있다고 본 일반법리의 정당성 역시

21) 김세준, 앞의 논문(주 7), 68-69면.

www.kci.go.kr

별도의 문제이다. 법적 성질의 구별과 효과규정의 유추적용은 논리적으로 동일한 차원의 문제가 아니다. 직접 적용되는 규정이 없는 법률관계에 기존 규정을 유추 적용한다고 하여 그 법률관계의 법적 성질 자체가 유추의 대상이 된 제도와 동일해지는 것은 아니기 때문이다. 따라서 무권리자 처분에 무권대리의 추인규정이 유추 적용된다는 결론을 받아들이더라도, 그 사실만으로 무권리자 처분 자체를 무권대리로 평가할 수는 없다.[22]

그러나 이러한 구별만으로 무권대리 규정의 유추적용이 곧바로 정당화되는 것도 아니다. 김세준은 무권대리에는 본인에게 법률효과를 귀속시키려는 대리의사가 존재하는 반면 무권리자의 처분은 행위자가 자기 이름으로 이루어지는 점, 양자의 효과귀속 및 당사자의 이익상황이 동일하지 않은 점,[23] 민법 제130조에 의하여 유동적 무효로 취급되는 무권대리와 달리 명문규정이 없는 무권리자의 처분을 동일하게 유동적 무효로 전제하기 어렵다는 점 등을 들어 판례의 유추적용론을 비판한다. 특히 소급효의 필요성을 전제로 민법 제133조를 유추 적용하는 것은 유추적용의 요건을 충분히 논증하지 않은 채 필요한 효과로부터 적용규범을 역으로 도출할 위험이 있다는 것이다. 이러한 비판을 고려하면, 2017다3499 판결은 현행 판례법상 무권리자 처분의 추인효과를 처리하는 기준으로 기능하지만, 그 유추적용의 이론적 근거까지 확립된 것으로 단정하기는 어렵다.

사적 자치의 원칙과 무권대리 규정의 유추적용의 관계도 이와 같은 한계 아래에서 이해하여야 한다.[24] 2017다3499 판결은 권리자가 타인의 무권한 처분을 사후적으로 유효하게 할 수 있다는 점을 사적 자치의 원칙에서 설명하고, 그 추인의 구체적인 효과를 처리하기 위하여 무권대리 규정을 유

22) 다만 김세준은 법률의 명문규정 없이 사적 자치만으로 이러한 형성적 효력을 인정할 수 있는지에도 의문을 제기하고 있으므로, 사적 자치의 원칙만으로 무권리자 처분에 대한 추인의 요건과 효과가 모두 해결된다고 보기는 어렵다고 본다. 유추적용은 규율대상 사이의 유사성만으로 정당화되는 것이 아니라 해당 규범의 체계와 목적에 비추어 정당성이 인정되어야 하기 때문이다. 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019다226135 판결, 대법원 2024. 8. 1. 선고 2024다204696 판결; 김세준, 앞의 논문(주 7), 67-69면.

23) 김세준, 앞의 논문(주 7), 64-65면.

24) 권영준, "계약관계에 있어서 신뢰보호", 『서울대학교 법학』 제52권 제4호, 서울대학교 법학연구소, 2011, 225-232면.

www.kci.go.kr

추 적용하였다. 결국 현행법에서는 2017다3499 판결의 법리를 실무상 출발점으로 삼되, 구체적 사건에서는 먼저 행위명의를 확정하여 무권대리와 무권리자 처분을 구별하고, 진정한 무권리자 처분에 대해서는 그 추인의 근거와 효과에 관한 현행 판례법의 해석론적 한계까지 함께 인식할 필요가 있다.

3. 독일 민법상 비권리자 처분과 처분수권

독일법에서는 대리인이 본인의 이름으로 행위하는 것과 수권자가 자기 이름으로 타인의 권리를 행사하는 것이 구별된다. 이러한 구별은 §185에 관한 주석뿐 아니라 소송수행수권을 다룬 독일 연방대법원 판례에서도 확인된다.[25] §185의 기본구조와 그 도입 가능성은 이미 선행연구에서 검토되었으므로, 이하에서는 본고의 문제와 직접 관련되는 범위, 즉 처분수권이 존재하더라도 그 범위가 개별 처분을 포괄하는지의 문제를 중심으로 본다.

BGB §185 제1항은 비권리자가 어떤 대상에 관하여 한 처분이 권리자의 사전동의 아래 이루어진 경우 유효하다고 규정하고, 제2항은 권리자의 사후승인 등으로 처분이 유효하게 되는 경우를 정한다. 여기에서 처분이란 기존 권리를 이전·변경·부담 또는 소멸시키는 법률행위를 의미하며, 단순히 당사자 사이에 의무를 발생시키는 법률행위는 이에 포함되지 않는다.[26][27] BGB §185의 구조를 대리와 구별하는 데에는 행위명의가 특히 중요하다.[28]

---

25) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), § 185 mn. 3, p.246; BGH, Urt. v. 27. 2. 2015 - V ZR 128/14, Rn. 22.

26) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), § 185 mn. 2-4, pp.245-246. “The term disposition denotes a legal transaction, by which an existing right is dissolved, transferred, encumbered with another right, or altered.”

27) (1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. (2) Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam. 이하 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §185 Abs. 1 - 2. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__185.html 최종접속일 2026. 8. 10.

28) BGH, Urt. v. 27. 2. 2015 - V ZR 128/14, Rn. 22. 처분수권자는 자기 명의로, 대리인은 본인의

www.kci.go.kr

독일 연방대법원은 처분수권의 경우 수권자가 자기 이름으로 타인의 권리를 처분하지만, 대리에서는 대리인이 본인의 이름으로 행위하여 본인만이 거래당사자가 된다고 판시한다. 따라서 경제적으로 유사한 결과가 발생할 수 있더라도 자기 명의 처분과 본인 명의 대리는 법적 구조가 다르다.

이러한 구별은 단순한 명칭상의 차이에 그치지 않는다. 자기 이름으로 타인의 권리를 처분하는 경우에는 실제 처분수권의 존재와 범위가, 본인의 이름으로 행위하는 경우에는 대리권과 효과귀속이 문제된다. 결국 행위명의의 구별은 권리취득의 구조와 권한흠결에 적용되는 규범을 결정한다.[29]

§185 제1항의 동의는 비권리자에게 타인의 권리에 관하여 자기 명의로 유효한 처분을 할 수 있는 법적 권능, 즉 처분수권을 부여한다.[30] 다만 BGB § 185에 따른 동의는 명시적 또는 묵시적으로 이루어질 수 있을 뿐 아니라 일정한 상황으로 제한될 수도 있다. 따라서 처분수권의 존재가 인정된다는 사실만으로 문제된 모든 처분행위가 그 범위에 포함된다고 볼 수는 없다. 이러한 일반적인 권한범위의 구별은 채권추심에서도 추심수권의 존재와 문제된 개별 행위의 권한을 구별하여 검토할 필요성을 시사한다.[31][32]

이 점은 일정한 권한이 존재하더라도 문제된 구체적 행위를 포괄하지 못하는 경우에서 분명해진다. 독일 판례도 수권의 범위를 넘은 처분은 그 수권으로 포괄되지 않는다고 본다. 따라서 중요한 것은 행위자에게 어떠한 권한도 없는지 여부만이 아니라, 실제 권한이 문제된 구체적 처분까지 포괄하는지 여부이다. 채권추심에서도 일정한 채권행사권한과 감액·면제·변경행

명의로 행위하며 후자의 경우 본인이 거래당사자가 된다는 구조적 구별에 관하여 참조.

29) BGH, Urt. v. 27. 2. 2015 - V ZR 128/14, Rn. 22. 이 판결은 대리와 처분수권의 행위명의 및 거래당사자 구조가 다름을 구별한다.

30) BGB § 185 제1항의 동의(Einwilligung)는 비권리자가 자기 명의로 타인의 권리에 관하여 유효한 처분을 할 수 있도록 하는 법적 권능을 부여하며, 독일법에서는 이를 처분수권(Verfügungsermächtigung)으로 설명한다. 처분수권은 대리권(Vollmacht)과 구별되며, 그 존재가 인정되더라도 구체적인 수권범위는 별도로 확정되어야 한다. Prütting/Wegen/Weinreich, *BGB Kommentar*, 20. Aufl., 2025, § 185 Rn. 6.

31) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), §185 mn. 4, p.246. “The distinction is crucial primarily for two reasons” 이하.

32) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), §185 mn. 5, p.246. “The approval can be express or implied. It can also be limited to certain circumstances.”

www.kci.go.kr

위에 필요한 권한을 구별해야 한다.

§185는 사후승인의 경우도 명문으로 규율한다. 제2항에 따르면 권리자의 사전동의 없이 이루어진 비권리자의 처분도 권리자가 사후승인하면 유효하게 될 수 있다. 이 점은 우리 민법과 비교할 때 특히 주목할 만하다. 우리 민법에는 이에 상응하는 무권리자 처분의 일반규정이 없으므로, 앞서 본 2017다3499 판결은 사적 자치의 원칙에 따라 무권리자 처분에 대한 권리자의 추인을 허용하고 그 효과에 관하여 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용하였다. 반면 독일법은 비권리자 처분의 사전동의와 사후승인을 §185 제1항과 제2항에서 직접 규율한다. 다만 본고에서 §185가 가지는 우선적인 비교법적 의미는 입법모델로서의 의미가 아니라 대리와 자기 명의의 타인 권리 처분을 서로 다른 법적 구조로 구별하고, 후자의 경우에도 실제 수권의 존재와 그 범위를 독립적으로 심사하는 체계를 명확하게 보여준다는 데 있다.

따라서 독일법상 처분수권을 채권추심에 원용할 때에도 이를 대리권의 다른 명칭으로 이해해서는 안 된다. 대리권은 타인의 이름으로 한 법률행위의 효과를 본인에게 귀속시키는 권한인 반면, §185에 기초한 수권은 비권리자[33]가 자기 명의로 타인의 권리에 대하여 유효한 처분을 할 수 있도록 하는 법적 권능이라는 점에서 구조적으로 구별된다. 다만 이러한 구별만으로 구체적인 추심수권의 범위가 곧바로 결정되는 것은 아니다. 채권의 지급을 청구하고 변제를 수령하는 권한, 채권의 일부를 감액하거나 면제하는 권한, 이행시기를 변경하거나 화해하는 권한이 각각 어떠한 법적 성질을 가지며 일반적인 추심수권에 어디까지 포함되는지는 별도의 검토를 요한다.

4. 추심수권의 법적 성질과 권한범위

(1) 추심수권의 기본구조

채권추심에서 자기 명의의 권한 문제가 구체적으로 나타나는 대표적인

33) 처분권한이 전혀 존재하지 않는 경우뿐 아니라 기존의 처분권한이 문제된 처분에 충분하지 않은 경우에도 BGB § 185가 적용될 수 있다는 점에 관하여 Hannes Wais, 앞의 책(주 16), § 185 mn. 6, p.246.

www.kci.go.kr

형태가 추심수권(Einziehungsermächtigung)이다. 독일 연방대법원은 추심수권을 원권리자에게 귀속된 타인의 권리에 관하여 수권자에게 일정한 실체법적 권능을 부여하는 '분리된 채권자적 권능(abgespaltenes Gläubigerrecht)'으로 파악한다. 이에 따라 수권자는 타인에게 귀속된 채권을 자기 명의로 추심하고 자신에 대한 지급을 청구할 수 있으며, 별도의 소송법상 요건이 충족되는 경우에는 자기 명의로 소구할 수도 있다. 다만 그 처분권한은 '추심(Einziehung)'이라는 개념에 의하여 범위가 한정된다.[34] 이러한 추심수권은 채권 자체가 수권자에게 이전되는 추심목적의 채권양도(Inkassozession)와 구별된다. 독일 판례는 추심수권자가 자기 명의로 채권을 추심할 수 있다고 하면서도, 일반적인 추심수권만으로 그 채권을 다시 제3자에게 양도할 권한까지 인정되는 것은 아니라고 본다. 따라서 추심수권의 존재는 수권자에게 채권에 관한 모든 처분권한이 부여되었다는 것을 의미하지 않으며, 구체적인 행위가 실제 수권범위에 포함되는지는 별도로 판단하여야 한다.

이러한 독일 판례가 감액·면제·화해의 권한을 직접 판시한 것은 아니다. 다만 추심수권의 처분권한이 추심이라는 개념에 의하여 제한되고 채권양도 권한까지 당연히 포함되지 않는다는 점은, 채권추심에서도 추심수권의 존재만으로 다른 종류의 채권내용 변경권한을 추론할 수 없다는 점을 시사한다. 따라서 감액·면제·변제기 변경 및 화해의 권한은 각 행위가 발생시키는 법률효과와 구체적인 수권의 목적·내용에 따라 별도로 판단하여야 한다.[35]

(2) 추심수권의 존재와 그 범위의 구별

앞서 본 바와 같이 추심수권이 채권에 관하여 일정한 처분적 효과를 발

34) BGH, Urt. v. 3. 4. 2014 - IX ZR 201/13, Rn. 18(추심수권을 분리된 채권자적 권능(abgespaltenes Gläubigerrecht)으로 파악하고 그 처분권한이 추심(Einziehung)의 개념에 의하여 한정된다는 점), Rn. 21 - 22(수권범위 내 변제의 효력). 한편 변제수령이 채권소멸을 수반하는 처분적 성격을 가지고 제3자가 권리자의 수권을 받아 변제를 수령하는 경우 § 362 제2항과 § 185가 적용된다는 점에 관하여 E. Oehm, in: Gerhard Dannemann/Reiner Schulze (eds.), German Civil Code: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vol. I, 2020, §362 mn. 9-10, p.618.

35) 추심수권만으로 채권 자체를 양도할 권한이 인정되지 않는다는 점에 관하여 BGH, Urt. v. 3. 4. 2014 - IX ZR 201/13, Rn. 18.

www.kci.go.kr

생시킬 수 있다는 사실과 수권자가 그 채권에 관한 모든 처분을 할 수 있다는 사실은 구별되어야 한다. 따라서 추심수권의 존재만으로 감액·면제·변제기 변경 또는 화해에 관한 권한까지 당연히 인정할 수 없고, 각 행위가 기존 채권관계에 발생시키는 법률효과와 구체적인 수권의 목적·내용을 기준으로 그 권한의 범위를 별도로 판단하여야 한다. 특히 감액이나 면제는 채권의 범위 또는 존속에 직접 변동을 가져올 수 있고, 화해 역시 그 내용에 따라 기존 채권관계를 변경할 수 있으므로, 단순히 채권추심 과정에서 이루어졌다는 이유만으로 변제청구·변제수령과 동일한 수권범위에 포함된다고 볼 수 없다.

(3) 변제청구와 변제수령

추심수권의 기본적인 내용은 채무자에게 이행을 청구하고 변제를 수령하는 데 있다.[36] 다만 이는 독일법의 실체법상 설명이다. 우리 법에서 실체법상 추심수권과 소송법상 소송수행권은 구별된다. 추심인이 자기 명의로 변제를 청구·수령할 권한을 받았다고 하여 자기 명의의 소송수행권까지 당연히 취득하는 것은 아니며, 임의적 소송담당은 변호사대리 원칙과 소송신탁 금지를 잠탈하지 않고 이를 인정할 합리적 필요가 있는 경우에만 예외적으로 허용된다.[37]

우리 민법에서도 변제수령권한의 존부와 무권한자에 대한 변제의 효력은 단계적으로 구별하여야 한다. 실제 수령권한이 인정되면 수권에 따라 변제가 유효하므로 민법 제470조를 원용할 필요가 없다. 실제 수령권한이 없는 경우에는 사안에 따라 선의·무과실의 변제자를 보호하는 제470조, 영수증소지자에 대한 변제를 규율하는 제471조 또는 채권자가 이익을 받은 한도에서 효력을 인정하는 제472조가 적용될 수 있다. 따라서 실제 수권이 없다는 이유만으로 변제의 효력을 전부 부정하거나 곧바로 무권리자 처분의 추인만을 검토해서는 안 된다. 대법원도 변제수령권한의 존부를 먼저 판단한 뒤, 그 권한이 인정되지 않는 경우 민법 제470조의 요건을 심사하여야 한다

36) E. Oehm, 앞의 책(주 34), §362 mn. 9-10, p.618.

37) 민사소송법 제87조; 신탁법 제6조; 대법원 1984. 2. 14. 선고 83다카1815 판결; 대법원 2012. 5. 10. 선고 2010다87474 판결; 대법원 2016. 12. 15. 선고 2014다87885, 87892 판결.

www.kci.go.kr

는 순서를 제시하였다.[38] 또한 추심회사 명의의 계좌로 변제가 이루어졌다는 사정은 변제수령권한이나 거래경위를 판단하는 자료가 될 수 있으나, 그 사실만으로 추심인이 자기 명의로 채권을 행사한 것인지 또는 원채권자의 수령대리인으로 행위한 것인지를 확정할 수는 없다.

(4) 원금·이자의 감액과 채무면제

원금 또는 이미 발생한 이자의 감액과 채무면제는 기존 채권의 범위 또는 존속에 직접 변동을 발생시킨다. 다만 한국법과 독일법의 면제구조는 구별하여야 한다.[39] 우리 민법 제506조는 면제를 상대방 있는 단독행위로 구성하는 반면, BGB § 397 제1항은 채권자와 채무자의 계약에 의하여 채무관계가 소멸하는 것으로 규정한다. 그러므로 독일법상 면제계약의 처분성과 §185의 적용관계를 한국법에 그대로 등치할 수 없다.[40]

한국법에서는 앞서 본 구별에 따라 문제된 감액·면제행위가 원채권자의 명의로 이루어진 것인지 추심인 자기 명의로 이루어진 것인지를 먼저 확정하고, 그에 상응하는 실제 권한의 존재와 범위를 심사하여야 한다. 면제는 묵시적으로도 이루어질 수 있으나 권리포기의 의사해석은 엄격하여야 한다. 또한 변제수령권한이 있다는 사정만으로 감액·면제권한까지 인정할 수는 없다.

(5) 변제기 유예

변제기 유예는 채권의 전부 또는 일부를 소멸시키는 면제와 구별하여야 한다. 그 구체적인 법적 성질은 합의내용에 따라 달라질 수 있으나, 당

38) 민법 제470조·제471조·제472조; 대법원 2012. 6. 14. 선고 2010다29034 판결, 판시사항 [1] 및 이유 2항. 이 판결은 실제 변제수령권한이 인정되면 제470조를 적용할 필요가 없고, 그 권한이 없는 경우에 제470조의 요건을 심사한다고 판시한다. 제471조와 제472조의 적용 여부는 각 조문의 별도 요건에 따른다.

39) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), §185 mn. 2, pp.245-246.

40) BGB § 397의 면제계약(Erlassvertrag)에 관하여 Oehm은 이를 채무관계를 직접 소멸시키는 처분계약(Verfügungsgeschäft)으로 설명한다. 또한 제3자가 권리자의 동의 아래 이러한 처분을 하는 경우에는 BGB § 185와의 관계가 문제될 수 있다. 다만 독일법의 면제는 계약으로 구성되므로, 이러한 설명을 우리 민법 제506조의 면제에 그대로 적용할 수는 없다. 본고에서 이 비교가 가지는 의미는 면제가 단순한 채권회수와 달리 채권의 존속 자체에 변동을 발생시키므로, 추심인에게 그러한 효과를 발생시킬 권한이 부여되어 있는지를 별도로 심사하여야 한다는 데 있다. 이하 E. Oehm, 앞의 책(주 34), §397 mn. 3-4, pp.663-664

www.kci.go.kr

사자가 이미 정하여진 이행시기를 변경하거나 일정 기간 즉시이행을 요구하지 않기로 법적 구속력 있는 합의를 한 경우에는 기존 채권관계의 내용변경이 문제될 수 있다.[41] 따라서 변제기 유예를 채무면제와 동일한 처분행위라고 일률적으로 평가할 필요는 없지만, 단순한 변제청구 또는 변제수령과 동일하게 취급할 수도 없다. 또한 변제기 유예에 관한 권한이 일반적인 추심수권과 별도로 존재하여야 한다고 일률적으로 단정할 수도 없다. 실제 수권이 계약의 이행조건 조정까지 포괄하는 경우에는 그 범위에 포함될 수 있으므로, 수권의 내용과 유예합의의 법률효과를 구체적으로 해석하여야 한다.

(6) 분할상환

분할상환 역시 그 내용에 따라 구별하여야 한다. 이미 존재하는 채무의 일부를 순차적으로 수령하는 데 그치는 경우와 즉시 전액변제를 청구할 수 있는 기존의 법률관계를 변경하여 일정 기간 분할지급을 허용하는 합의를 체결하는 경우는 동일하지 않다. 후자의 경우에는 이행방법 또는 이행시기에 관한 채권관계의 변경이 문제될 수 있고, 채권자의 분할지급 허용과 채무자의 법적 구제수단 포기가 결합된 사안에서는 양측의 양보가 인정될 수도 있다.[42]

따라서 분할상환이라는 경제적 표현만으로 필요한 권한의 종류를 결정할 수 없다. 추심인이 단순히 채권자가 이미 정한 분할계획에 따라 각 회차의 변제를 수령한 것인지, 아니면 채무자와 새로운 분할상환조건을 합의하여 기존 채권관계를 변경한 것인지를 구별하여야 한다. 전자는 변제수령에 관한 추심수권의 범위에서 설명될 수 있지만, 후자는 그러한 변경합의를 체결할

41) BGB §311 제1항은 채무관계의 내용을 변경하기 위해서는 원칙적으로 당사자 사이의 계약이 필요하다고 규정하고, Schulze는 이러한 변경이 주된 급부의무뿐 아니라 급부방법이나 계약기간 등에도 미칠 수 있다고 설명한다. R. Schulze, in: Dannemann/Schulze, German Civil Code (BGB), Vol. I, 2020, § 311 mn. 7 - 8, p.473; Introduction to §§ 311 - 360 mn. 6, p.467; 양형우, 앞의 책(주 15), 265-266면.

42) 특히 §779의 화해에 관한 Kiene와 Wigginghaus의 설명에 따르면 채권자가 즉시변제를 요구할 수 있음에도 분할상환을 받아들이는 것은 화해에서 요구되는 양보의 한 형태가 될 수 있다. 이하 Kiene/Wigginghaus, in: Dannemann/Schulze, *German Civil Code (BGB)*, Vol. I, 2020, §779 mn. 12, p.1535.

www.kci.go.kr

권한이 실제 수권의 범위에 포함되어 있는지를 별도로 심사하여야 한다.

(7) 화해

화해는 그 명칭만으로 필요한 권한의 성질을 일률적으로 결정할 수 없다. Kiene와 Wigginghaus는 BGB § 779의 화해가 구체적으로 어떠한 효과를 발생시키는지는 당사자의 의사표시를 해석하여 확정하여야 하며, 그 내용에 따라 기존 법률관계와 채무의 내용이 변경될 수 있다고 설명한다.[43] 따라서 채권추심에서 화해권한을 추상적으로 처분수권의 한 종류라고 단정하기보다, 구체적인 합의내용을 분석하여 어떠한 권리의 소멸·변경 또는 새로운 의무의 설정이 발생하는지를 먼저 확인하고, 그러한 효과를 발생시킬 권한이 추심인에게 부여되어 있었는지를 판단하여야 한다. 원금 일부를 포기하거나 이자를 면제하는 내용이라면 해당 부분에 관한 권한이 문제될 수 있고, 변제기나 지급방법을 조정하는 내용이라면 그러한 변경합의를 체결할 권한이 문제된다. 여러 요소가 결합된 경우에는 각각의 효과를 포괄할 수 있는 수권이 존재하는지를 심사하여야 한다.

5. 소 결

이상의 검토에 따르면 채권추심인의 권한은 '추심수권이 있는가'라는 하나의 질문만으로 판단할 수 없다. 변제청구·수령에 관한 권한이 있다는 사실만으로 원금·이자의 감액, 채무면제, 변제기 유예, 새로운 분할상환조건의 설정 또는 화해에 관한 권한까지 당연히 인정되는 것은 아니다. 문제된 각 행위가 기존 채권관계에 어떠한 법률효과를 발생시키는지를 확인하고, 그러한 효과를 발생시킬 권한이 실제 수권의 범위에 포함되는지를 개별적으로 심사하여야 한다.

따라서 채권추심에서 요구되는 구별은 '추심행위'와 '처분행위'를 서로 배타적인 범주로 나누는 데 있지 않다. 변제수령 자체도 채권소멸이라는 처

43) Kiene/Wigginghaus, 위의 책, §779 mn. 13-14, p. 1535; mn. 16, p.1536.

www.kci.go.kr

분적 효과를 발생시킬 수 있기 때문이다. 보다 중요한 것은 문제된 행위의 법률효과와 행위명의를 확정한 다음, 그 효과에 상응하는 실제 권한의 존재와 범위를 심사하고, 권한이 없거나 부족한 경우에 그 행위명의와 권한흠결에 상응하는 법리를 적용하는 것이다. 이러한 개별심사는 일반적인 추심권한으로부터 감액·면제 등의 권한을 곧바로 추론하는 것을 방지하는 동시에, 추심수권 자체의 법적 효과를 과도하게 축소하지 않는다.

Ⅲ. 채권추심인의 행위유형과 권한범위

1. 채권추심 규제법과 민사상 권한 문제

채권추심인의 권한을 검토할 때에는 추심행위의 적법성과 추심인이 한 법률행위의 사법상 효력을 구별하여야 한다. 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」은 추심과정의 행태를 규율하고, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」은 채권추심업의 업무범위를 정한다. 이들 규율은 중요한 배경규범이지만, 특정 추심인에게 감액·면제·변경합의를 할 실제 권한이 있는지를 그 자체로 확정하지는 않는다.[44]

적용대상인 개인금융채권에 관하여는 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」도 고려하여야 한다. 법 제25조는 추심위탁의 사전통지를, 제26조는 수탁자 제한을, 제28조는 위탁업무의 내용과 범위를 추심위탁계약서에 기재하도록 정한다. 같은 법 시행령 제24조도 추심 인

44) 보론: 미국의 Fair Debt Collection Practices Act(FDCPA) 역시 소비자채권의 추심과정에서 제3자인 채권추심자가 사용하는 기망적·위협적·불공정한 방법을 규제하고 채무자에게 채무와 채권자 등에 관한 일정한 정보를 제공하도록 한다는 점에서 유사한 기능을 가진다. 다만 본고의 중심과제는 양국 채권추심규제의 상세한 비교가 아니므로, 이하에서는 이러한 규제법의 세부요건 자체보다 추심인의 민사상 권한과의 관계에 필요한 범위에서만 이를 다룬다. 이하 정영수, "실무연구(實務硏究): 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 해설", 『법조』 제59권 제2호, 사단법인 법조협회, 2010, 289-290면; 김태선, "「채권의 공정한 추심에 관한 법률」의 비교법적 고찰과 개선방안", 『인권과 정의』 제463호, 대한변호사협회, 2017, 88-89면; 김희성, "위임직 채권추심인 사건 및 유사직종 사건을 대상으로 한 판례 비교분석", 『경영법률』 제26권 제4호, 한국경영법률학회, 2016, 428-436면.

www.kci.go.kr

정 범위와 변제금의 지급방법·기한 등을 계약사항으로 정한다. 따라서 위탁계약서와 내부기준은 추심위임의 존재뿐 아니라 변제수령·감액·조건변경 등 구체적 권한의 범위를 판단하는 중요한 자료가 된다.[45]

또한 같은 법 제34조부터 제38조까지의 법정 채무조정절차는 채권금융회사등이 내부기준에 따라 조정 여부를 결정하고 조정안을 제시하며, 채무자가 동의하면 채권금융회사등과 채무자 사이에 조정서와 같은 내용의 합의가 성립하는 구조를 취한다. 이 규율만으로 추심인에 대한 별도의 사법상 수권이 언제나 금지된다고 단정할 수는 없지만, 법정 채무조정절차에서는 최종 결정과 효과귀속의 주체가 채권금융회사등임을 명시하고 있다.

따라서 추심회사가 조정안을 전달하거나 협의하였다는 사실만으로 독자적인 감액·면제권한을 추론해서는 안 되며, 위탁계약·내부기준·개별 승인 자료를 확인하여야 한다. 동시에 실제 권한의 존부와 추심방법의 적법성은 서로 다른 심사대상이므로, 어느 한쪽의 결론이 다른 쪽을 자동적으로 결정하지 않는다.

2. 채권추심인의 행위유형과 필요한 권한

앞서 본 권한범위의 구별을 실제 채권추심행위에 적용하면, 동일한 채권회수 과정에서도 개별 행위가 채권관계에 발생시키는 법률효과와 그에 필요한 권한은 서로 다를 수 있다. 따라서 이하에서는 주요 추심행위를 그 법률효과와 권한심사의 대상에 따라 구분한다.

채무정보의 제공·상환안내나 기존 채무의 지급청구는 원칙적으로 채권의 내용이나 존속범위를 변경하지 않으므로, 우선 해당 행위가 추심업무의 위임범위에 포함되는지가 문제된다. 다만 그 과정에서 원채권자의 명의로 별도의 의사표시를 하거나 자신의 권한범위에 관한 표시를 한 경우에는 그 사실이 이후 행위명의 또는 권한외관을 판단하는 자료가 될 수 있다.

변제수령은 변제된 범위에서 채권소멸의 효과를 발생시키므로 실제 변

45) 「개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률」 제25조·제26조·제28조; 같은 법 시행령 제24조 제2호·제4호, 제31조 제4항 제2호.

www.kci.go.kr

제수령권한의 존부를 심사하여야 하고, 그 권한이 없는 경우에는 민법 제470조부터 제472조까지의 별도 요건이 문제될 수 있다. 추심회사 명의 계좌로 지급되었다는 사실은 이러한 판단의 자료가 될 수 있으나, 그 사실만으로 추심인이 자기 명의로 채권을 행사한 것이라고 확정할 수는 없다.

원금·이자의 감액과 채무면제는 채권의 범위 또는 존속을 변경할 수 있으므로, 변제수령권한의 존재만으로 판단하지 않고 문제된 행위의 명의와 실제 수권범위를 별도로 심사하여야 한다. 변제기 유예와 분할상환도 그 구체적 내용에 따라 달리 보아야 한다. 채권자가 이미 정한 분할계획에 따른 금원을 단순히 수령하는 경우에는 변제수령권한이 문제되지만, 추심인이 새로운 변제기나 분할상환조건을 합의하여 기존 이행조건을 변경한 경우에는 그러한 변경합의를 체결할 권한이 실제 수권범위에 포함되는지를 별도로 심사하여야 한다. 화해 역시 감액·면제·변제기 변경·분할상환조건의 설정 등이 복합적으로 결합될 수 있으므로 구체적인 합의내용에 따라 발생하는 효과별로 필요한 권한을 심사하여야 한다.

채권양도는 채권의 귀속주체를 변경하는 처분행위이므로, 단순한 추심위임만으로 추심인에게 채권양도권한까지 인정되는 것은 아니다.[46]

〈표 2〉 채권추심 행위별 권한심사의 대상

추심행위	채권관계에대한주된법률효과	권한심사의대상
채무정보 제공·상환안내	원칙적으로 기존 권리관계 불변	정보제공·추심업무의 범위
변제청구	기존 채권의 이행 요구	채권행사·추심권한
변제수령	변제된 범위에서 채권소멸	변제수령권한

46) 지명채권의 양도는 채권의 귀속주체를 변경하는 준물권행위 또는 처분행위이고, 그 유효성에는 양도인의 처분권한이 요구된다. 또한 추심위임을 포함한 원인계약 또는 양도의무계약은 채권양도계약과 구별되는 별개의 행위인만큼, 추심권한의 수여만으로 채권 자체를 처분할 권한이 당연히 수여되었다고 볼 수는 없으며, 구체적인 계약내용과 당사자의 의사, 행위의 법적 효과 및 권한 범위를 종합하여 판단하여야 한다. 대법원 2016. 7. 14. 선고 2015다46119 판결; 대법원 2011. 3. 24. 선고 2010다100711 판결.

www.kci.go.kr

원금·이자 감액	일부면제 또는 채권내용 변경	감액·변경에 관한 권한
채무면제	채권의 전부 또는 일부 소멸	면제권한
변제기 유예	이행시기 등의 변경	변경합의 권한
분할상환	단순 수령 또는 이행조건 변경	구체적 내용에 따라 수령권한 또는 변경권한
화해	내용에 따라 면제·변경 등 다양한 효과	합의내용별 권한
채권양도	채권 귀속주체 변경	양도에 관한 처분권한

3. 원채권자 명의의 행위와 권한초과 표현대리

(1) 문제의 구조

채권추심인이 원채권자의 이름으로 채무자와 법률행위를 하는 경우에는 우선 대리의 구조가 문제된다. 이 경우 추심인에게 채권의 변제를 청구하거나 수령할 기본적인 대리권이 존재하더라도, 그 사실만으로 원금 또는 이자의 감액, 채무면제, 변제기 변경 등 모든 행위에 관한 대리권이 인정되는 것은 아니다. 따라서 추심인이 채권의 내용이나 존속범위에 영향을 미치는 합의를 한 경우에는 먼저 실제 대리권의 범위에 해당 행위가 포함되어 있었는지를 확인하여야 한다. 실제 대리권의 범위에 포함되어 있다면 유권대리의 문제로 해결되고, 포함되어 있지 않다면 그때 비로소 민법 제126조의 권한을 넘은 표현대리가 성립하는지를 검토하게 된다.

이러한 판단순서는 추심에 관한 기본대리권과 문제된 구체적 행위에 관한 대리권을 구별한다는 데 의미가 있다. 민법 제126조가 적용되기 위해서는 일정한 기본대리권이 존재하면서 대리인이 그 권한의 범위를 넘은 행위를 하였어야 한다. 따라서 '추심에 관한 기본대리권이 있다'는 판단은 감액·면제권한까지 실제로 존재한다는 판단이 아니라, 문제된 감액·면제행위가 기본대리권의 범위를 넘어선 경우 제126조를 적용하기 위한 출발점이 될 수 있다. 2015다211715 판결과 2014다70658 판결은 채권추심의 장면에서 이러한 구조가 실제로 문제된 사례이다.

www.kci.go.kr

(2) 대법원 2015. 10. 29. 선고 2015다211715 판결

2015다211715 판결에서는 원채권자인 보험회사로부터 확정판결에 기한 채권의 추심을 위임받은 신용정보회사의 채무면제행위가 문제되었다. 판결의 사실관계에 따르면 코아신용정보 주식회사는 원채권자인 동부화재해상보험 주식회사로부터 해당 채권의 추심을 위임받았고, 채무자 측은 코아신용정보에 400만 원을 지급하면 나머지 채무가 면제되는 것으로 이해하였다. 대법원은 코아신용정보가 채권추심에 관한 기본대리권을 수여받았음을 전제로, 채무자 측이 코아신용정보에 나머지 채무를 면제할 권한까지 있다고 믿은 데 정당한 이유[47]가 있다고 보아 민법 제126조에 따른 표현대리의 성립을 인정하였다.

이 판결에서 주목할 점은 추심위임 자체가 곧 채무면제에 관한 실제 대리권으로 평가된 것은 아니라는 데 있다. 만일 추심에 관한 기본대리권에 채무면제권한까지 당연히 포함되어 있었다면 문제된 행위는 권한 내의 대리행위가 되어 민법 제126조를 적용할 이유가 없다. 따라서 대법원이 기본대리권과 제126조의 정당한 이유를 심사하였다는 사실은 적어도 추심에 관한 기본대리권의 존재와 문제된 채무면제에 관한 실제 대리권의 존재가 동일한 질문은 아니라는 점을 보여준다. 제126조는 문제된 행위가 실제 대리권의 범위를 벗어났다는 점을 논리적 전제로 하므로, 실제 권한과 권한외관은 구별하여 심사할 필요가 있다.[48]

(3) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2014다70658 판결

2014다70658 판결에서도 유사한 구조가 문제되었다. 판결의 사실관계에

47) 2015다211715 판결, 1-2면; 그 원심인 대전지방법원 2015. 3. 13. 선고 2014나104351 판결, 2-5면; 최문기, "民法 第126條의 正當한 理由의 存在에 대한 判例理論에 관한 小考", 『성균관법학』 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 2016. 211-212면; 정진성·김상헌, "민법 제126조의 표현대리와 정당한 이유의 존재에 대한 판단 - 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다27001 판결 중심으로 -", 『민사법의 이론과 실무』 제28권 제1호, 민사법의이론과실무학회, 2024. 13-19면.

48) 대전지방법원 2015. 3. 13. 선고 2014나104351 판결, 3-5면. 원심은 실제 면제권한의 존부를 먼저 심사하여 이를 부정한 뒤 민법 제126조의 정당한 이유를 심사하였다. 2015다211715 판결은 이러한 원심의 판단을 수긍하였다. 이러한 사건상 판단순서와 실제 권한이 표현대리 판단에 논리적으로 선행한다는 점은 구별할 필요가 있다.

www.kci.go.kr

따르면 이 사건에서 행위자 G에게 약속어음 채무에 관한 채권을 추심할 기본적인 대리권이 있었고, G는 채무액 일부를 면제하는 내용의 합의각서를 작성하였다. 대법원은 채무자가 G에게 그러한 합의각서를 작성할 권한이 있다고 믿은 데 정당한 이유가 있다고 보아 민법 제126조에 따른 권한초과 표현대리의 성립을 인정하였다. 그 결과 채무자가 합의각서에 따라 남은 채무액 6억원을 초과하여 변제한 이상 약속어음 채무가 모두 소멸하였다고 판단하였다.

이 판결 역시 추심에 관한 기본대리권의 존재와 일부 채무면제에 관한 구체적인 대리권의 존재가 동일한 문제는 아님을 보여준다. 민법 제126조의 적용은 문제된 면제행위가 실제 대리권의 범위를 벗어났음을 논리적 전제로 하기 때문이다.

(4) 두 판결에서 도출되는 법리

채권추심에서 민법 제126조를 적용하는 판단구조를 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 추심인에게 원채권자를 대리하여 채권을 추심할 기본대리권이 존재하는지를 확인한다. 둘째, 문제된 감액·면제 등의 행위가 그 실제 대리권의 범위에 포함되는지를 별도로 판단한다. 셋째, 문제된 행위가 실제 대리권의 범위를 초과하였다면 채무자가 추심인에게 그러한 권한까지 있다고 믿은 데 민법 제126조가 요구하는 정당한 이유가 있었는지를 심사한다. 정당한 이유가 인정되는 경우에는 권한을 초과한 행위의 효과가 원채권자에게 귀속될 수 있다.

여기서 첫 번째와 두 번째 단계는 구별되어야 한다. 제126조에서 말하는 기본대리권은 권한초과 표현대리의 출발점이지만, 그것이 곧 문제된 권한초과행위에 관한 실제 대리권을 의미하지는 않는다. 따라서 '추심권한이 존재한다'는 사실은 권한심사의 종착점이 아니라, 감액·면제 등 구체적인 행위가 그 범위에 포함되는지를 다시 묻기 위한 출발점이다. 이 구별은 추심위임의 존재만을 근거로 채권내용 변경권한까지 넓게 인정하는 것을 피하면서도, 거래상 형성된 정당한 권한외관을 민법 제126조에 따라 별도로 평가할 수 있게 한다.

또한 실제 권한과 권한외관은 서로 다른 심사대상이다. 실제 대리권의

www.kci.go.kr

범위는 원채권자가 추심인에게 어떠한 법률행위를 할 권한을 부여하였는지를 확정하는 문제인 반면, 제126조의 정당한 이유는 문제된 구체적 행위에 관한 실제 권한이 부족한 경우 상대방의 신뢰를 보호할 것인지를 판단하는 문제이다.[49] 다만 양 판단에 사용되는 사실자료가 항상 서로 분리되는 것은 아니다. 동일한 위임문서, 승인통지, 직인 사용 또는 거래경위도 실제 수권의 존재와 범위를 해석하는 자료가 되는 동시에, 그것이 채무자에게 어떻게 제시·인식되었는지에 따라 권한외관과 정당한 이유를 판단하는 자료가 될 수 있다. 중요한 것은 자료 자체를 이분하는 것이 아니라, 실제 권한의 심사에서는 채권자가 부여한 권한의 내용이, 권한외관의 심사에서는 외부에 형성된 권한의 외관과 이에 대한 신뢰의 정당성이 각각 판단대상이 된다는 점이다.[50]

요컨대 표현대리는 권한외관을 실제 수권 자체로 평가하는 법리가 아니라, 문제된 행위가 실제 대리권의 범위를 벗어났다는 전제 아래 권한외관과 상대방의 정당한 신뢰를 근거로 그 효과를 본인에게 귀속시키는 법리이다.

4. 추심인 자기 명의의 행위와 추심수권

(1) 자기 명의 추심의 기본구조

채권추심인이 원채권자의 이름으로 법률행위를 하는 경우와 달리, 추심인이 자기 이름으로 타인의 채권을 행사하는 경우에는 그 행위를 곧바로 대리의 문제로 파악할 수 없다. 앞서 본 바와 같이 대리는 행위자가 본인의 이름으로 법률행위를 하여 그 효과를 본인에게 귀속시키는 구조인 반면, 추심

49) 이는 판례가 직접 제시한 증명책임 공식이 아니라, 추심위임·구체적 행위권한·권한외관을 서로 다른 심리대상으로 구별해야 한다는 본고의 분석이다. 대리권의 존재에 관한 일반적 증명책임은 대법원 1994. 2. 22. 선고 93다42047 판결, 이유 1항 참조.

50) 권한범위를 행위별로 심사하여야 한다는 점은 채권추심 외의 대리판례에서도 확인된다. 대법원 2013. 6. 27. 선고 2012다63878 판결은 금융기관과 대출거래약정 및 담보권설정계약을 체결할 대리권이 있고 통상 대출금의 수령권한까지 인정될 수 있더라도, 특별한 사정 없이 타인의 채무를 인수하는 약정까지 체결할 권한이 있다고 볼 수는 없다고 판단하였다. 이는 하나의 기본적인 거래권한이 존재한다는 사실만으로 법적 효과가 다른 행위에 관한 권한까지 당연히 인정할 수 없음을 보여준다. 채권추심에서도 같은 이유로 변제청구·수령에 관한 권한과 감액·면제 등에 관한 권한을 구별하여야 한다.

www.kci.go.kr

수권을 받은 자는 채권 자체가 원채권자에게 귀속된 상태에서 일정한 범위 내에서 자기 명의로 그 채권을 행사할 수 있다. 따라서 자기 명의 추심에서는 우선 추심인에게 문제된 채권을 자기 이름으로 행사하고 변제를 수령할 수 있는 수권이 실제로 존재하였는지를 심사하여야 한다.

여기에서 추심인의 자기 명의 행위라는 사정만으로 곧바로 '처분수권'이라는 결론을 내리는 것도 적절하지 않다. 필요한 권한의 내용은 문제된 구체적 행위가 채권에 어떠한 법률효과를 발생시키는지에 따라 달라지기 때문이다. 추심인이 자기 명의로 단순히 변제를 청구하고 수령한 경우에는 우선 채권의 행사와 변제수령에 관한 추심수권이 문제된다. 반면 자기 명의로 원금이나 이자를 감액하거나 채무를 면제하고 새로운 변제조건에 합의하였다면 그러한 법률효과를 발생시킬 권한이 추심수권의 범위에 포함되어 있었는지를 추가로 심사하여야 한다. 따라서 자기 명의라는 요소는 적용법리를 선택하는 중요한 기준이지만, 그 자체로 구체적인 권한범위를 결정하지는 않는다.

(2) 추심회사 명의 계좌에 의한 변제수령

추심인의 변제수령과 관련하여서는 채무자가 추심회사 명의의 계좌로 금원을 지급하는 실무가 흔히 문제된다. 예컨대 창원지방법원 2025. 4. 10. 선고 2024나101814 판결(이하 '2024나101814 판결')에서도 채무자는 원채권자로부터 채권추심을 위임받은 추심회사의 계좌로 수년간 금원을 지급하였다. 이러한 지급형태에서는 추심인이 어떠한 지위에서 변제를 수령하였는지가 문제될 수 있다. 그러나 추심회사 명의 계좌로 변제가 이루어졌다는 사실은 급부의 수령방식을 보여주는 자료일 뿐, 그 자체만으로 추심회사가 원채권자의 수령대리인으로서 수령한 것인지 또는 자기 명의의 추심수권에 기하여 수령한 것인지를 확정하지 않는다. 계좌의 명의와 그 사용·정산관계는 변제수령권한의 존재 및 무권한자에 대한 변제의 효력을 판단하는 자료가 될 수 있으나, 그 사실만으로 그에 선행한 감액·면제 등의 행위명의까지 결정할 수는 없다.

www.kci.go.kr

(3) 변제수령권한과 감면권한의 구별

추심회사에 대한 변제가 유효하다는 사실만으로 그 추심회사에 원금·이자의 감액, 채무면제 또는 변제조건 변경에 관한 권한까지 있었다고 볼 수는 없다. 자기 명의 추심에서도 변제수령권한과 채권내용을 변경하는 구체적 권한은 구별하여야 하며, 후자의 행위가 문제되는 경우에는 위임계약, 감면기준 또는 개별 승인 등 실제 수권내용이 그러한 행위까지 포괄하는지를 별도로 심사하여야 한다.

(4) 실제 수권이 없는 자기 명의 처분

추심인이 자기 명의로 타인의 채권을 감액·면제하는 행위를 하였으나 그러한 행위가 실제 수권의 범위를 벗어난 경우에는 이를 곧바로 무권대리라고 평가하기 어렵다. 행위자가 원채권자의 이름으로 행위한 것이 아니라 자기 이름으로 타인의 권리에 법적 변동을 발생시키려 하였기 때문이다. 이러한 경우에는 앞서 Ⅱ장에서 본 무권리자 처분의 법리가 문제된다. 2017다3499 판결이 일반론으로 무권리자의 처분과 무권대리를 개념적으로 구별한 법리는 이러한 경우에도 참고할 수 있다. 다만 그 판결의 구체적 사안을 어느 유형으로 평가할 것인지는 앞서 본 바와 같이 별도의 문제이다.

따라서 자기 명의 추심에서의 권한심사는 먼저 문제된 행위가 실제 추심수권의 범위에 포함되는지를 확인하고, 그 범위를 벗어난 자기 명의의 처분이라면 무권리자 처분의 효력을 검토하는 순서로 이루어져야 한다. 권리자가 사전에 그러한 처분을 허용하였다면 실제 수권에 따라 효력이 인정될 수 있고, 사전수권이 없더라도 권리자가 사후적으로 이를 추인한 경우에는 2017다3499 판결이 인정한 무권리자 처분의 추인 법리가 문제될 수 있다. 이 경우 무권대리 규정이 일정한 범위에서 유추 적용될 수 있다는 사실은 앞서 본 것처럼 무권리자 처분 자체를 무권대리로 변경시키는 것이 아니라, 그 사후효과를 처리하기 위한 것이다.

다만 실제 수권범위를 벗어난 순수한 자기 명의 처분에 민법 제126조를 유추 적용할 것인지는 별도의 문제이다. 본고는 이에 대하여 원칙적으로 소극적으로 본다. 민법 제126조는 기본대리권과 대리행위를 전제로 권한외관

www.kci.go.kr

과 상대방의 정당한 신뢰를 근거로 본인에게 효과를 귀속시키는 규정인 반면, 무권리자 처분에 대한 추인은 권리자가 사후적으로 그 처분의 효과를 자신의 법률관계에 받아들이는 문제이므로 양자의 정당화 근거는 동일하지 않기 때문이다. 다만 추심인이 자기 명칭을 사용하였더라도 구체적인 의사표시의 해석상 원채권자를 위한 대리행위로 평가되는 경우에는 제126조의 유추가 아니라 그 직접 적용 여부가 문제될 수 있다. 따라서 이 문제에서도 우선 행위명의를 확정하여야 한다.

(5) 자기 명의 추심의 실무상 증명자료

자기 명의 추심에서 실제 수권범위를 판단할 때에는 원채권자와 추심인 사이의 위임계약이나 추심계약이 가장 직접적인 자료가 된다. 그 밖에도 추심대상 채권의 목록, 추심금의 입금·정산방식, 추심회사 명의 계좌의 사용 승인 여부, 영수증 또는 완제확인서 발급권한, 감면·분할상환에 관한 내부기준과 승인절차 등이 구체적인 수권범위를 판단하는 자료가 될 수 있다. 특히 추심회사 명의 계좌로 변제를 수령하도록 원채권자가 예정하고 있었는지는 변제수령권한을 판단하는 자료가 될 수 있지만, 그러한 계좌사용의 승인만으로 감액·면제권한까지 인정할 수는 없다.

이와 같이 수권범위를 행위별로 구체화하면 동일한 자료의 증명가치도 구별할 수 있다. 예컨대 추심회사 명의의 수령계좌가 지정되어 있다는 사실은 변제수령권한을 뒷받침할 수 있으나 채권내용 변경권한을 직접 증명하지는 않는다. 반대로 채권자가 추심인에게 일정 비율의 감면재량을 부여한 내부기준이나 개별 승인내역은 감액권한의 존재를 판단하는 보다 직접적인 자료가 될 수 있다. 따라서 자기 명의 추심에서도 추심위임의 존재를 추상적으로 확인하는 데 그치지 않고 문제된 구체적 행위에 대응하는 수권자료를 특정하는 것이 필요하다.

앞서 본 원채권자 명의의 행위와 자기 명의의 추심행위를 비교하면, 양자에서 공통적으로 요구되는 것은 추심위임의 존재만으로 권한심사를 끝내지 않는다는 점이다. 다만 그 이후의 법적 구조는 다르다. 원채권자의 이름으로 이루어진 행위에서는 문제된 행위가 실제 대리권의 범위를 초과한 경

www.kci.go.kr

우 민법 제126조의 표현대리가 문제될 수 있다. 반면 추심인이 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분한 경우에는 실제 추심수권 또는 처분·변경권한의 범위를 먼저 확정하고, 그 범위를 벗어난 경우 무권리자 처분과 권리자의 추인에 관한 법리가 문제된다. 따라서 두 사건군을 구별하는 기준은 표현대리와 처분수권을 동일한 사건에 중첩하여 적용하는 데 있는 것이 아니라, 행위명의에 따라 실제 권한의 성질과 그 흠결을 보충하는 법리가 달라진다는 데 있다.

5. 행위명의의 확정과 경계사례

(1) 행위명의의 확정

앞서 살펴본 바와 같이 채권추심인의 권한에 적용되는 법리를 선택하기 위해서는 추심인이 원채권자의 이름으로 행위하였는지 또는 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분하였는지를 구별할 필요가 있다. 그러나 실제 채권추심에서는 이러한 행위명의가 항상 명시적으로 표시되는 것은 아니다. 추심회사가 자기 명칭을 사용하여 채무자와 교섭하고 자기 명의의 계좌로 변제를 수령하더라도, 그 과정에서 이루어진 감액·면제 등의 법률행위가 반드시 추심회사 자신의 이름으로 이루어진 것이라고 단정할 수는 없다. 반대로 추심인이 원채권자로부터 채권추심을 위임받았다는 사실만으로 그가 한 모든 의사표시를 원채권자 명의의 대리행위라고 볼 수도 없다.

따라서 행위명의를 확정할 때에는 실제 교섭을 수행한 주체나 급부를 수령한 계좌의 명의와 문제된 법률행위가 누구의 이름으로 이루어진 것인지를 구별하여야 한다. 전자는 법률행위의 명의를 판단하기 위한 중요한 사실자료이지만 그 자체가 행위명의를 결정하는 것은 아니다. 감액·면제 또는 변제조건 변경과 같은 구체적인 의사표시가 원채권자의 법률행위로 표시되었는지, 아니면 추심인이 자기의 권한에 기하여 자신의 이름으로 타인의 채권에 법적 변동을 발생시키려 한 것인지는 당사자의 의사표시와 거래경위 전체를 해석하여 판단하여야 한다.

www.kci.go.kr

(2) 2024나101814 판결의 사실관계

이러한 문제를 보여주는 사례가 2024나101814 판결이다. 이 사건에서 채권자는 2012년경 추심회사에 공정증서에 따른 채권의 추심을 위임하였고, 채무자는 추심회사의 변제요구를 받아 2014년부터 추심회사 명의의 계좌로 여러 차례 금원을 지급하였다. 이후 채무자는 2018. 1. 11. 공정증서상 원금의 약 80%에 해당하는 4,765,000원을 일시에 지급하였고, 그 후 추심회사는 더 이상 해당 채권의 변제를 독촉하지 않았다. 원채권자가 2022년 공정증서에 기하여 강제경매를 신청하자 채무자는 청구이의의 소를 제기하면서, 추심회사와 사이에 위 금액을 지급하면 나머지 채무를 면제하기로 하는 합의가 있었다고 주장하였다.

법원은 채무자가 종전에는 비교적 소액만을 지급하다가 2018. 1. 11. 원금에 상당하는 금액을 일시에 지급한 점, 그 이후 추심회사가 더 이상 추심하지 않은 점, 추심회사 내부에서 위임계약이 종결처리된 정황, 추심회사 관계자가 담당직원이 채무자의 변제능력 등을 고려하여 원금회수로 합의하고 종결처리하였을 것이라는 취지의 사실확인서를 제출한 점, 원채권자가 회수금 중 수수료를 제외한 금액을 지급받고도 별다른 이의를 제기하지 않은 점 등을 종합하여, 채무자와 추심회사 사이에 4,765,000원을 지급하면 나머지 채무를 면제하기로 하는 합의가 성립하였다고 판단하였다.[51]

다만 이러한 판단만으로 법원이 추심회사에 실제 면제권한이 명시적으로 수여되어 있었다는 점까지 독립적으로 확정하였다고 보기는 어렵다. 법원은 이어서 추심회사가 원채권자로부터 위임받은 범위를 넘어 채무자와 면제합의를 하였다고 가정하더라도 민법 제126조의 권한초과 표현대리가 성립하는지를 별도로 판단하였다. 따라서 이 판결은 실제 면제권한의 존부와 제126조에 따른 권한외관의 문제를 동일한 것으로 처리하였다기보다, 실제 권한이 부족한 경우를 가정하여도 같은 효과를 인정할 수 있는지를 추가적으로 검토한 사례로 이해하는 것이 적절하다.

51) 2024나101814 판결, 4-6면. 이 사건에서는 추심회사 명의 계좌를 통한 변제수령과 잔존채무 면제합의가 함께 문제되었으며, 본고는 양자의 법률효과를 구별하여 검토한다.

www.kci.go.kr

이상의 검토에 따르면 행위명의가 불명확한 경우 추심인의 조직상 지위, 실제 교섭주체 또는 수령계좌의 명의와 같은 단일한 사정만으로 적용법리를 결정해서는 안 된다. 문제된 법률행위 자체를 특정한 후 의사표시의 문언, 사용된 문서, 교섭경위 및 당사자의 인식을 종합하여 그 행위가 누구의 이름으로 이루어진 것인지를 해석하여야 한다. 교섭주체·급부수령주체 및 권한외관을 구성하는 사실은 이러한 해석의 자료가 될 수 있지만 행위명의 그 자체와 동일하지 않다. 행위명의가 불명확하다는 사정은 대리와 무권리자 처분의 법리를 동시에 적용할 근거가 아니라, 적용법리를 선택하기 위하여 의사표시를 더욱 면밀하게 해석하여야 할 이유가 된다.

〈표 3〉 법률행위의 명의·교섭주체·급부수령주체·권한외관의 구별

구별대상	의미	2024나101814에서의 예
법률행위의 명의	문제된 합의가 누구의 이름으로 이루어졌는가	면제합의에 제126조 적용
교섭주체	실제 채무자와 협상한 자	추심회사
급부수령주체	채무자의 지급을 받은 자	추심회사 명의 계좌
권한외관 판단자료	상대방이 권한을 신뢰하게 한 사정	장기간의 추심, 전문 추심업체, 원채권자와 직접 접촉 부재 등

6. 소 결

이상의 검토에 따르면 채권추심인의 권한은 포괄적인 '추심권한'의 유무만으로 판단할 수 없고, 문제된 행위의 법률효과와 행위명의 및 그에 대응하는 실제 권한의 존재와 범위를 구별하여야 한다. 특히 행위명의는 실제 교섭주체나 수령계좌의 명의만으로 결정되지 않는다. 다음 장에서는 이러한 구별을 기초로 기존 법리를 구체적인 채권추심 사건에 적용하기 위한 단계적 판단순서를 정리한다.

www.kci.go.kr

Ⅳ. 채권추심인의 권한에 관한 단계적 판단구조

1. 단계적 심사의 필요성

동일한 채권추심 과정에서도 변제청구, 변제수령, 감액·면제, 변제기 유예 및 화해 등 서로 다른 법률효과를 발생시키는 행위가 이루어질 수 있고, 각각의 행위가 원채권자의 이름으로 이루어지는지 또는 추심인의 자기 이름으로 이루어지는지도 동일하지 않을 수 있다. 따라서 추심인에게 포괄적으로 '권한이 있었는가'를 묻기보다 문제된 개별 행위를 특정하고 그 행위에 필요한 권한과 실제 수권범위를 단계적으로 심사할 필요가 있다.

이러한 단계적 심사의 필요성은 실제 권한과 권한외관을 구별하는 데에서도 나타난다. 원채권자의 이름으로 이루어진 행위에 민법 제126조가 적용되기 위해서는 대리인이 실제 권한의 범위를 넘은 법률행위를 하였다는 점이 전제된다. 민법 제126조 자체도 대리인이 '그 권한 외의 법률행위'를 한 경우를 규율하고 있다. 따라서 문제된 행위가 실제 대리권의 범위에 포함되는지는 논리적으로 표현대리의 심사에 선행한다. 실제 대리권의 존부를 확정하지 않은 채 제126조를 판단하는 경우에도, 이는 문제된 행위가 실제 대리권의 범위를 벗어났다고 가정한 판단으로 이해하여야 한다.

자기 명의로 타인의 채권을 행사·처분하는 경우에도 실제 수권의 존재와 범위 및 그 권한흠결에 적용되는 법리를 구별하여야 한다. 원채권자 명의의 행위와 추심인 자기 명의의 행위는 권한흠결에 적용되는 법리는 다르지만, 실제 권한의 존재·범위와 그 흠결에 대한 법률효과를 구별하여 심사한다는 점에서는 공통된 판단구조를 가진다. 이하에서는 이러한 공통구조를 기초로 채권추심인의 권한을 판단하기 위한 순서를 제시한다. 이는 새로운 법률요건을 창설하거나 기존 민법상 법률효과를 변경하기 위한 분석모형이 아니라, 대리·표현대리·추심수권 및 무권리자 처분에 관한 기존 법리를 구체적인 채권추심 사건에서 어떠한 순서로 적용할 것인지를 정리한 것이다.[52]

52) 다만 여기서 말하는 순서는 실체법상 요건 사이의 논리적 선후관계를 뜻하는 것이지,

www.kci.go.kr

첫 번째 단계에서는 분쟁의 대상이 되는 추심인의 구체적인 행위를 특정하여야 한다. ‘채권추심’이나 ‘채무조정’이라는 포괄적인 업무명칭만으로는 필요한 권한을 확정할 수 없기 때문이다. 하나의 추심과정에서 여러 행위가 연속하여 이루어진 경우에도 이를 하나로 묶어 평가할 필요는 없다. 예컨대 2024나101814 판결과 같이 추심회사 명의 계좌를 통한 변제수령과 잔존채무의 면제합의가 함께 문제된 경우에는 두 행위를 각각 특정하여야 한다. 이 단계에서는 당사자가 어떠한 의사표시 또는 급부행위를 하였고 그 가운데 어느 행위의 효력이 현재 분쟁의 대상이 되는지를 확인한다.

두 번째 단계에서는 특정된 행위가 기존 채권관계에 어떠한 법률효과를 발생시키는지를 확인한다. 경제적으로 모두 채권회수에 관련된 행위라 하더라도 변제청구, 변제수령, 감액·면제 또는 이행조건의 변경은 채권관계에 미치는 효과가 서로 다를 수 있기 때문이다. 따라서 이 단계의 질문은 ‘이 행위가 추심인가 처분인가’라는 추상적 분류가 아니라, ‘이 행위가 기존 채권에 어떠한 법률효과를 발생시키는가’이다. 필요한 권한은 이러한 법률효과를 기준으로 특정된다.

세 번째 단계에서는 문제된 법률행위가 누구의 이름으로 이루어졌는지를 확정한다. 실제 교섭주체나 입금계좌의 명의는 행위명의를 판단하는 자료가 될 수 있지만 그 자체로 행위명의를 결정하지 않는다. 따라서 의사표시의 문언, 사용된 문서와 명칭, 원채권자와 추심인의 관계 표시, 교섭경위 및 당사자의 인식을 종합하여 문제된 행위가 원채권자의 이름으로 이루어진 것인지, 추심인의 자기 이름으로 이루어진 것인지를 해석하여야 한다.[53]

네 번째 단계에서는 앞서 확정한 법률효과와 행위명의를 기초로 필요

법원이 판결이유에서 반드시 실제 권한의 존부를 먼저 확정하여야 한다는 재판상의 판단순서를 의미하는 것은 아니다. 법원은 실제 권한의 흠결을 가정하여 표현대리의 성립 여부를 판단할 수 있으며, 2024나101814 판결의 ‘가사 … 하더라도’라는 판단이 그 예이다. 따라서 실제 권한이 표현대리 판단에 논리적으로 선행한다는 점과 구체적인 재판에서 실제 권한의 존부를 확정하지 않은 채 표현대리를 가정적으로 판단할 수 있다는 점은 구별하여야 한다.

53) 2024나101814 판결, 4-6면.

www.kci.go.kr

한 권한을 특정하고, 추심인에게 그러한 권한이 실제로 부여되어 있었는지를 판단한다. 원채권자의 이름으로 이루어진 행위라면 해당 행위에 관한 실제 대리권의 존재와 범위가 문제되고, 추심인 자기 명의의 행위라면 추심수권 또는 해당 처분·변경행위를 할 수 있는 수권의 존재와 범위가 문제된다. 이때 일반적인 추심위임의 존재와 문제된 구체적 행위에 관한 권한의 존재를 구별하여야 하며, 추심위임이 있다는 이유만으로 감액·면제·변경·화해 등에 관한 권한까지 당연히 인정할 수는 없다.

다섯 번째 단계에서는 문제된 행위에 필요한 실제 권한이 인정되는 경우 그 권한에 따라 행위의 효력을 판단한다. 원채권자 명의의 행위가 실제 대리권의 범위에 포함된다면 유권대리로서 그 효과가 본인에게 귀속되고, 추심인 자기 명의의 행위가 실제 추심수권 또는 처분·변경수권의 범위에 포함된다면 그 수권에 따라 효력이 정해진다. 이 경우에는 실제 권한의 흠결을 전제로 하는 표현대리나 무권리자 처분의 추인 등 보충법리를 적용할 필요가 없다.

여섯 번째 단계에서는 실제 권한이 인정되지 않거나 재판상 그 흠결을 가정하는 경우, 문제된 행위의 성질과 행위명의에 상응하는 권한흠결 법리를 검토한다. 변제수령에서는 실제 수령권한이 없는 경우 민법 제470조부터 제472조까지의 요건이 문제될 수 있다.[54] 원채권자 명의의 법률행위이면 무권대리 및 표현대리의 요건을, 추심인 자기 명의의 타인채권 처분이면 무권리자 처분과 권리자의 추인 여부를 심사한다. 무권리자 처분의 효과처리에 무권대리의 추인규정이 유추 적용될 수 있더라도 두 행위의 법적 성질이 동일해지는 것은 아니다.[55]

---

54) 민법 제470조·제471조·제472조; 대법원 2012. 6. 14. 선고 2010다29034 판결. “민법 제470조에서 정하는 ‘채권의 준점유자’는 진정한 채권자 등 변제수령의 권한이 있는 자 이외의 자로서 변제자의 입장에서 볼 때 일반의 거래관념상 채권을 행사할 정당한 권한을 가진 것으로 믿을 만한 외관을 가지는 사람을 말한다. 따라서 채무자가 채권의 준점유자에 대한 변제를 가리기 위해서는, 먼저 그 변제를 받은 자가 변제를 수령할 권한이 없는 자임이 전제가 되어야 하고, 만약 변제수령의 권한이 인정되면 채권의 준점유자에 대한 변제의 법리를 적용할 필요 없이 그에 대한 변제는 유효하다고 보아야 한다.”

55) 대전지방법원 2015. 3. 13. 선고 2014나104351 판결, 2-5면; 2015다211715 판결, 1-2면;

www.kci.go.kr

마지막 단계에서는 앞선 심사결과를 기초로 문제된 행위의 최종적인 법률효과와 원채권자의 채권이 어느 범위에서 존속하는지를 확정한다. 첫째, 실제 권한이 인정되거나, 원채권자 명의의 권한초과행위에 표현대리가 성립하거나, 추심인 자기 명의의 무권리자 처분을 권리자가 추인한 경우에는 감액·면제 또는 변경합의의 효과가 원채권자에게 미친다. 이 경우에는 그 합의에 따라 채권이 어느 범위에서 소멸하거나 변경되었는지를 확정하여야 한다.

둘째, 실제 권한도 인정되지 않고 권한흠결을 보충하는 법리의 요건도 충족되지 않는 경우에는 감액·면제 또는 변경합의의 효과를 원채권자에게 주장할 수 없다. 다만 그 합의를 전제로 이미 이루어진 지급의 변제효과는 별도로 판단하여야 한다. 추심인에게 변제수령권한이 있었다면 그 지급액의 범위에서 채권은 소멸하고 나머지 채권은 종전 내용대로 존속한다. 변제수령권한도 없었다면 지급의 효력은 민법 제470조부터 제472조까지의 요건에 따라 판단한다.

따라서 권한심사는 문제된 합의가 원채권자에게 효력을 미치는지에 대한 판단에서 끝나는 것이 아니라, 그 결과 이미 이루어진 급부를 포함하여 원채권자의 채권이 최종적으로 어떠한 내용으로 존속하는지를 확정하는 단계까지 나아가야 한다.

2. 단계적 판단구조와 주장·증명대상의 구체화

단계적 판단구조의 실익은 적용법리를 배열하는 데 그치지 않고 주장·증명대상을 구체화하는 데에도 있다. 채권추심에서는 일반적인 추심위임의 존재, 문제된 감액·면제 등에 관한 실제 권한의 존재, 실제 권한이 부족한 경우의 권한외관을 구별하여야 한다. 일반적인 추심위임은 추심위임계약서·위임장·채권목록·업무배정내역 등으로 확인할 수 있지만, 이러한 자료만으로 감액·면제권한까지 당연히 인정되는 것은 아니다. 후자의 권한을 판단하

2024나101814 판결, 4-6면. 마지막 판결은 면제합의의 성립을 인정한 다음, 추심회사가 위임범위를 초과하였다고 가정하더라도 민법 제126조에 따른 표현대리가 성립한다고 판단하였다.

www.kci.go.kr

기 위해서는 위임계약의 구체적 조항, 감면기준, 추심담당자에게 부여된 재량의 범위 및 개별 승인내역 등을 추가로 검토할 필요가 있다.

변제수령권한의 경우에도 마찬가지이다. 추심회사 명의 계좌의 사용승인이나 지속적인 정산관계는 변제수령권한을 뒷받침하는 자료가 될 수 있지만, 그 사실만으로 채권의 일부를 포기하거나 새로운 변제조건을 확정할 권한까지 부여되었다고 볼 수는 없다. 동일한 추심위임관계 안에서도 문제된 행위에 따라 각 자료의 증명가치는 달라질 수 있다.

실제 권한이 인정되지 않거나 그 흠결을 가정하여 표현대리를 검토하는 경우에는 권한외관에 관한 자료의 의미가 별도로 문제된다. 민법 제126조에서는 상대방이 권한초과행위에 관한 권한이 있다고 믿은 데 정당한 이유가 있었는지가 문제되므로, 채무자에게 제시된 위임장이나 문서, 추심인의 직위와 소속 표시, 원채권자의 명칭이나 인장의 사용, 원채권자의 관여 여부 및 교섭경위 등이 고려될 수 있다. 이때 구별의 대상은 자료 자체라기보다 그 자료가 증명하려는 사실이다. 같은 문서나 거래경위라도 실제 수권의 존재와 범위를 판단할 때와 권한외관 및 상대방 신뢰의 정당성을 판단할 때 그 증명가치는 달라질 수 있다. 다만 구체적인 증명책임의 배분은 각 실체법규와 판례에 따라 별도로 판단하여야 한다.[56][57]

3. 단계적 판단구조의 판례 적용

이 판단구조를 2024나101814 판결에 적용하면 다음과 같다.먼저 문제된 행위는 추심회사 명의 계좌를 통한 변제수령과 잔존채무의 면제합의로 구별된다. 전자는 지급액의 범위에서 채권을 소멸시키는 반면, 후자는 잔존채

56) 이성희, “權限을 넘은 表見代理에 있어서 本人責任에 대한 歸責要素의 判斷”, 『성균관법학』 제21권 제2호, 성균관대학교 법학연구원, 2009, 147-155면; 대법원 2024. 6. 17. 선고 2024다214297 판결, 이유 3. 나.; 대법원 2013. 6. 27. 선고 2012다63878 판결, 1-3면. 실제 권한에 관한 자료와 권한외관에 관한 자료를 구별하는 구체적 적용은 위 문헌과 판례를 토대로 한 본고의 분석이다.

57) 대법원 1968. 6. 18. 선고 68다694 판결. 다만 실제 대리권, 민법 제126조의 정당한 이유 및 무권리자 처분의 추인에 관한 증명책임은 각 실체법규와 판례에 따라 나누어 검토하여야 하므로, 본문이 제시한 자료구별만으로 최종 배분을 단정할 수 없다.

www.kci.go.kr

무를 소멸시키는 효과를 가진다. 법원이 면제행위에 민법 제126조를 적용하였다는 점에 비추어 보면, 적어도 그 가정적 판단에서는 원채권자를 위한 대리행위로 평가할 수 있는 구조가 전제되어 있었다고 볼 수 있다. 법원은 실제 면제권한의 존부를 확정하지 않은 채 위임범위의 초과를 가정하여 제126조의 정당한 이유를 인정하였으므로, 그 결과 잔존채무 면제의 효과가 원채권자에게 미쳤다. 반면 표현대리가 성립하지 않는다면 면제합의는 원채권자에게 효력이 없고, 추심회사에 변제수령권한이 인정되는 범위에서는 이미 지급된 금원의 변제효과만 남아 나머지 채권이 존속하게 된다. 이처럼 단계적 판단구조는 각 행위를 구별하고, 실제 권한의 심사가 재판상 생략되거나 가정된 경우에도 최종적인 채권관계를 구체화하는 데 활용될 수 있다.

2017다3499 판결은 채권추심 사건은 아니지만, 행위명의의 확정이 적용법리의 선택에 어떠한 영향을 미치는지를 보여주는 대조사례이다. 대법원은 일반론으로 무권리자가 타인의 권리를 처분한 경우와 무권대리를 개념적으로 구별하고, 전자에 대한 권리자의 추인에 관하여 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용하였다. 다만 그 판결의 구체적 사안을 실제로 무권리자의 자기 명의 처분으로 평가할 수 있는지에 대해서는 견해가 나뉜다.

본고의 분석틀에 비추어 보면, 문제된 근저당권설정행위가 토지소유자의 명의로 이루어진 것으로 평가되는 한, 이를 무권리자의 자기 명의 처분보다 무권대리로 파악하는 것이 보다 정합적이라고 본다. 이는 무권리자 처분과 무권대리를 구별한 판결의 일반법리 자체를 부정하는 것이 아니라, 그 일반법리를 적용하기에 앞서 문제된 행위가 누구의 이름으로 이루어졌는지를 먼저 확정하여야 한다는 의미이다. 따라서 2017다3499 판결의 일반법리와 그 구체적 사안의 유형화는 구별하여 평가할 필요가 있다.

이러한 구별은 실제 적용법리에도 영향을 미친다. 문제된 행위가 원권리자의 명의로 이루어진 것으로 평가되면 실제 대리권과 그 흠결에 관한 무권대리·표현대리의 법리가 문제되는 반면, 행위자 자기 명의의 타인 권리 처분으로 평가되면 처분수권의 존재와 무권리자 처분·추인의 법리가 문제된다. 따라서 본고는 2017다3499 판결을 특정한 사안분류의 모범사례로 사

www.kci.go.kr

용하기보다, 행위명의의 확정이 권한의 성질과 그 흠결에 적용될 법리를 좌우할 수 있음을 보여주는 경계사례로 이해한다.

〈표 4〉 행위명의와 실제 권한에 따른 적용법리

문제된행위	행위명의	실제권한	검토할법리
감액·면제	원채권자 명의	있음	유권대리(원채권자에게 효과귀속)
감액·면제	원채권자 명의	없음	무권대리·표현대리 검토
감액·면제	추심인 자기 명의	있음 (처분·변경수권)	수권 범위 내 처분
감액·면제	추심인 자기 명의	없음	무권리자 처분·추인 검토
변제수령	수령계좌 명의만으로 정해지지 않음	수령권한 있음	수권에 따른 유효한 변제
변제수령	수령계좌 명의만으로 정해지지 않음	수령권한 없음	민법 제470조~ 제472조 검토

〈표 5〉 채권추심 판례군의 권한구조

판례군	참고재판례	문제된 행위	인정된 기본권한	추가로 문제된 권한	행위명의	적용법리	본고상의미
변제 수령형	2010다29034 (변제수령 일반법리)	변제수령	추심권한	없음	수령계좌 명의로 확정되지 않음	수령권한, 제470조~ 제472조	변제수령권한의 독립 심사
감액· 면제형	2014다70658, 2015다211715	채권 일부 면제	추심 (대리) 권한	감액·면제 권한	원채권자 명의	무권대리·제126조[58]	기본 추심권한 ≠ 감액·면제권한
자기명의 처분형	2017다3499 (무권리자 처분의 일반법리만 참조)	타인 채권의 감액·면제 (가정적 적용유형)	추심수권	처분·변경 권한	추심인 자기 명의	무권리자 처분·추인	자기 명의 타인 권리 처분의 권한구조
명의 혼재형	2024나101814	변제수령 + 잔존채무 면제	사안마다 다름	사안마다 다름	행위별로 확정	행위별 법리 선택	행위별 행위명의 확정 필요

www.kci.go.kr

Ⅴ. 해석론 및 제도적 시사점

1. 채권추심인의 권한범위에 관한 해석론

앞선 검토에 따르면 현행법 아래에서도 채권추심인의 권한에 관한 상당수의 문제는 새로운 법률요건이나 독자적인 책임원리를 도입하지 않고 기존 민법상 대리, 표현대리, 추심수권 및 무권리자 처분의 법리를 통하여 다룰 수 있다. 다만 이를 위해서는 채권추심을 하나의 포괄적인 권한관계로 파악하기보다 문제된 개별 행위의 법률효과와 행위명의를 기준으로 실제 수권의 종류와 범위를 구체화할 필요가 있다.

채권의 추심을 위임하였다는 사실만으로 추심인에게 채권에 관한 모든 법률행위를 할 권한이 부여되었다고 해석하여서는 안 된다. 문제된 행위가 실제 수권의 목적과 내용에 포함되는지는 그 행위가 채권관계에 발생시키는 법률효과에 따라 개별적으로 판단하여야 한다. 다만 이는 추심수권과 처분수권을 서로 배타적인 두 범주로 나누어야 한다는 의미는 아니다. 적법한 변제수령도 채권소멸의 효과를 발생시킬 수 있으므로, 필요한 것은 행위에 추상적인 표지를 붙이는 것이 아니라 문제된 법률효과를 발생시킬 권한이 실제로 수여되었는지를 확인하는 것이다.

또한 추심인이 원채권자의 이름으로 행위한 경우와 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분한 경우를 구별하여야 한다. 전자에서는 문제된 행위에 관한 실제 대리권의 존재와 범위를 심사하고, 그 흠결이 있는 경우 무권대리·표현대리의 법리가 문제된다. 후자에서는 추심수권 또는 해당 처분·변경행위에 관한 수권의 존재와 범위를 심사하고, 권한 없이 자기 명의로 타인의 권리를 처분한 경우에는 무권리자 처분과 권리자의 추인이 문제된다.[59] 실제 채권추심에서는 교섭주체나 입금계좌의 명의와 문제된 감액·면

58) 추심에 관한 기본대리권이 존재하더라도 감액·면제권한이 실제 수권범위에 포함되는지는 별도 문제이다. 실제 권한이 없다면 원채권자 명의의 행위에서는 민법 제126조의 정당한 이유를, 추심인 자기 명의의 처분에서는 무권리자 처분과 추인을 각각 심사한다. 2014다70658 판결; 2015다211715 판결 참조.

www.kci.go.kr

제행위의 명의가 일치하지 않을 수 있으므로, 사건 전체를 하나의 행위명의로 분류하지 말고 각 행위별로 의사표시의 문언, 사용된 문서 및 교섭경위 등을 토대로 행위명의를 해석하여야 한다.

실제 권한의 범위에 관한 해석과 표현대리에서의 권한외관에 관한 판단도 구별하여야 한다. 추심인이 전문적인 채권추심업체라는 점, 장기간 채무자와 교섭하였다는 점 또는 일정한 감면관행이 존재한다는 점은 실제 수권과 권한외관의 판단에서 서로 다른 의미를 가질 수 있다. 특히 '채권추심업체라면 감면도 할 수 있을 것'이라는 일반적인 기대만으로 특정 추심인에게 해당 채권을 감액·면제할 실제 권한이 존재한다거나 제126조의 정당한 이유가 당연히 인정된다고 볼 수는 없다. 구체적인 권한표시, 채권자의 관여, 추가승인 필요 여부의 고지 및 거래경위 등을 종합하여 판단하여야 한다.[60]

이러한 해석론은 실제 수권의 범위를 일률적으로 축소하자는 것이 아니다. 채권자는 추심인에게 일정한 범위의 감액·면제, 변제기 조정 또는 분할상환조건 설정에 관한 권한을 부여할 수 있고, 그러한 권한이 실제로 존재한다면 그 범위에 따라 효력을 인정할 수 있다. 다만 실제 수권이 존재하지 않는 경우 일반적인 추심권한이나 권한외관을 근거로 실제 권한의 범위를 사후적으로 확대해서는 안 되며, 보호할 가치가 있는 권한외관이 형성된 경우에는 표현대리 등 별도의 신뢰보호법리에 따라 효과귀속 여부를 판단하여야 한다. 따라서 현행법상 핵심은 실제 수권과 권한외관을 구별하면서 각 행위의 법률효과와 행위명의에 상응하는 기존 법리를 적용하는 데 있다.

---

59) 2017다3499 판결의 일반법리는 무권리자 처분과 무권대리를 구별하는 출발점이 되지만, 그 구체적 사안이 무권리자의 자기 명의 처분에 해당하는지는 별도의 문제이다. 앞서 본 바와 같이 문제된 행위가 원권리자의 명의로 이루어진 것으로 평가되는 한 무권대리로 파악하는 것이 본고의 분석틀과 보다 정합적이라고 본다.

60) 2024나101814 판결, 4-6면. 법원은 면제합의의 성립을 먼저 인정하고 실제 면제권한의 존재는 확정하지 않은 채 위임범위 초과를 가정하여 제126조를 적용하였다. 전문추심업체의 일반적 감면·분할상환 관행만으로 독자적인 감면권한을 인정하기는 어려우며, 그러한 관행은 권한외관과 상대방 신뢰의 정당성을 판단하는 자료가 될 수 있다.

www.kci.go.kr

2. 무권리자 처분에 관한 일반규정 명문화의 문제

우리 민법은 무권대리에 관하여 민법 제130조 이하에서 그 효력과 추인 등을 규정하고 있으나, 무권리자가 자기 명의로 타인의 권리를 처분한 경우를 일반적으로 규율하는 명문규정을 두고 있지 않다. 그렇다고 하여 현행법상 무권리자 처분의 효력을 전혀 설명할 수 없는 것은 아니다. 2017다3499 판결은 무권리자가 타인의 권리를 처분한 경우 원칙적으로 그 처분에 의한 권리변동이 발생하지 않는다는 점을 전제로 하면서도, 권리자가 이를 사후적으로 추인하는 것은 사적 자치의 원칙상 허용된다고 보았다. 또한 무권리자의 처분에 대한 추인과 무권대리의 추인 사이에 당사자의 이익상황이 유사하다는 이유로 민법 제130조·제133조 등을 유추 적용하였다.

무권리자 처분에 관한 일반규정의 의미는 단순히 현행 판례법으로 해결할 수 없는 규율공백을 메우는 데에만 있는 것은 아니다. 무권대리와 자기 명의의 타인 권리 처분이라는 서로 다른 법적 구조를 구별하고, 후자에 대한 권리자의 사전동의와 사후동의의 요건·효과를 그 법적 성질에 맞추어 직접 규율한다는 체계적 명확성 역시 입법 여부를 판단하는 고려요소가 될 수 있다.

독일 민법은 BGB §185에서 비권리자가 권리자의 사전동의 아래 처분한 경우와 사후승인 등에 따라 그 처분이 유효하게 되는 경우를 규율한다. 이는 비권리자가 자기 이름으로 타인의 권리를 처분하는 경우를 본인의 이름으로 이루어지는 대리와 별개의 구조로 규율한다는 점에서 비교법적 의미가 있다. 다만 BGB §185는 특정한 조문형식을 우리 법에 그대로 도입하기 위한 모델이라기보다, 대리와 자기 명의의 타인 권리 처분을 서로 다른 법적 구조로 규율할 수 있음을 보여주는 비교자료로 이해하는 것이 적절하다.[61] 우리 법에서도 과거 민법개정논의에 이어 최근 계약법 개정안에서 무권리자 처분에 관한 제139조의2의 신설이 제안되어 있어 이러한 문제는 현

61) Hannes Wais, 앞의 책(주 16), § 185 mn. 1 - 2, pp.245-246; BGB §§ 164, 185; BGH, Urt. v. 27. 2. 2015 - V ZR 128/14, Rn. 22. 우리 2004년 및 2014년 민법개정시안이 같은 취지의 제139조의2 신설을 예정하였다는 점과 '추인' 대신 '사후적 동의'라는 표현이 보다 명확하다는 지적에 관하여는 김세준, 앞의 논문(주 7), 74-77면.

www.kci.go.kr

재의 민법개정논의와도 연결되어 있다.[62]

그렇다고 하여 명문화의 체계적 장점만으로 일반규정의 도입 필요성이나 구체적 조문형식이 곧바로 확정되는 것은 아니다. 현행 판례가 사적 자치와 무권대리 규정의 유추적용을 통하여 무권리자 처분의 효과를 처리해 왔다는 점을 고려하면, 입법 필요성을 판단하기 위해서는 현행 판례법으로 해결하기 어려운 규율공백이 무엇인지, 명문화가 기존의 대리·추인 및 권리변동체계와 어떠한 관계를 가지는지, 사후동의의 소급효와 제3자의 지위를 어떻게 조정할 것인지 등을 추가로 검토할 필요가 있다. 따라서 BGB §185와 동일하거나 유사한 규정을 우리 민법에 그대로 이전하는 것은 본고가 제안하는 바가 아니다.[63]

결국 무권리자 처분에 관한 일반규정의 명문화는 현행 판례법이 기능하지 않는다는 이유만으로 정당화되는 문제가 아니라, 무권대리와 자기 명의 타인 권리 처분의 구조적 차이를 법문상 명확히 하고 후자에 대한 권리자의 사전·사후 관여 및 그 효과를 독립적으로 규율할 필요가 있는지를 묻는 문제이다. 채권추심의 관점에서 이러한 명문화가 추심인의 구체적인 추심수권이나 감액·면제권한의 범위를 직접 정하는 것은 아니다. 다만 추심인이 자기 명의로 타인의 채권을 처분하는 경우 적용되는 권한구조와 권한흠결의 효과를 보다 명확하게 설명하는 제도적 기반이 될 수 있다는 점에서 의미가 있다.

---

62) 안병하, 『민법개정안(계약법 법률행위) 예비초안 연구』, 법무부 연구용역 보고서, 2023, 85면, 88면, 92면; 법무부 민법개정위원회, 『계약법 개정이유서』(공개용), 2024, 254면; 법무부공고 제2025-35호, 「민법」 일부개정법률안(계약법) 입법예고, 2025. 2. 7., 안 제139조의2; 민법 일부개정법률안(정부), 의안번호 제2215371호, 2025. 12. 18. 제출, 안 제139조의2; 김상중, "민법[계약법] 개정안(2025년)의 비교법적 특징과 주요 이슈", 『재산법연구』 제42권 제1호, 한국재산법학회, 2025, 169-173면; 손홍락, "민법 개정안 주요 내용 소개－계약법의 법률행위를 중심으로－", 『인권과 정의』 제535호, 대한변호사협회, 2026, 60-61면.

63) 독일 민법 제185조의 규율을 우리 민법에 그대로 도입하는 방안은 양국의 권리변동체계 및 관련 법규의 차이를 고려하여 신중하게 검토할 필요가 있다. 독일법의 처분행위 체계와 우리 민법의 권리변동 구조가 완전히 동일하다고 전제할 수 없고, 무권리자 처분에 대한 사후동의의 소급효를 인정하는 경우 기존 권리관계 및 제3자의 지위와 어떠한 관계를 설정할 것인지도 별도의 입법정책적 판단을 필요로 한다. 본고에서 BGB §185와 과거 민법개정시안을 검토하는 목적은 특정한 조문형식을 그대로 채택할 것을 제안하는 데 있지 않다.

www.kci.go.kr

3. 채권내용 변경에 관한 권한정보의 명확화

(1) 문제의 소재

채권추심 과정에서 발생하는 권한분쟁의 일부는 추심인에게 어떠한 권한이 실제로 부여되어 있는지를 채무자가 외부에서 확인하기 어렵다는 데에서 비롯된다. 채무자는 추심회사 또는 추심담당자로부터 분할상환, 이자감면 또는 일정 금액의 지급을 조건으로 한 잔존채무의 면제와 같은 제안을 받을 수 있지만, 그러한 제안이 추심인의 권한만으로 즉시 확정되는 것인지 원채권자의 별도 승인을 받아야 비로소 효력이 발생하는 것인지는 외부에서 명확하지 않을 수 있다.

이 문제는 실제 권한과 권한외관의 구별과 연결된다. 실제 감액·면제권한이 존재하지 않는데도 채무자가 추심인의 지위나 교섭경위로부터 그러한 권한이 있다고 신뢰하면 표현대리를 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있고, 반대로 실제 권한이 존재하더라도 그 범위가 외부에 명확하게 나타나지 않으면 채무자는 제안의 법적 확정성을 판단하기 어렵다. 따라서 권한정보의 명확화는 실제 수권범위를 확대하는 것이 아니라, 내부적인 권한범위와 외부에 표시되는 권한 사이의 불일치를 줄이는 문제로 이해할 필요가 있다.

(2) 권한정보의 표시방안

2024나101814 판결은 동일한 감면제안이라도 추심인이 독자적으로 확정할 수 있는 것인지 원채권자의 추가승인을 필요로 하는 것인지가 명확하지 않을 경우 권한분쟁이 발생할 수 있음을 보여준다. 특히 채권자의 동의를 받아 감면 또는 분할상환조건을 제시할 수 있다는 것과 추심인이 채권자의 추가승인 없이 이를 스스로 확정할 수 있다는 것은 서로 다른 권한구조이다.

따라서 채권내용의 변경을 수반하는 제안을 하는 경우에는 추심인이 해당 조정안을 독자적으로 확정할 권한을 가지는 경우, 원채권자의 추가승인을 받아야 하는 경우, 해당 종류의 변경권한이 없는 경우를 구별할 수 있도록 할 필요가 있다. 구체적으로 감액·면제·변제기 유예 또는 분할상환조

www.kci.go.kr

건을 제안하는 서면이나 전자문서에 ① 확정권한에 있어, 추심인이 해당 조정안을 자신의 권한만으로 확정할 수 있는지, ② 승인 필요 여부에 대해선, 원채권자의 추가승인이 필요한지 및 그 승인 여부를 어떻게 확인할 수 있는지, ③ 승인 전 지급의 효과를 논함에 있어, 승인이 이루어지기 전에 채무자가 조정안에 따라 지급한 금원이 승인이 이루어지지 않는 경우 어떠한 법률효과를 가지는지를 표시하는 방안을 검토할 수 있다. 특히 세 번째 사항은 조정안의 효력이 인정되지 않는 경우에도 이미 이루어진 지급의 효과는 별도로 판단하여야 한다는 앞의 단계적 판단구조와 이어진다.

이러한 정보제공은 채권자와 추심인 사이의 내부 위임계약 전체를 공개하도록 하는 것과는 다르다. 필요한 것은 채무자가 자신에게 제시된 구체적인 조정안의 법적 확정성을 판단하는 데 필요한 권한정보이다. 현행 개인금융채권 관련 규율도 추심위탁 사실의 통지와 위탁업무의 내용·범위 등에 관한 문서화를 요구하고 있으므로,[64] 본고의 제안은 이를 대체하는 새로운 위탁규율이라기보다 개별 조정안이 제시되는 단계에서 필요한 권한정보를 외부적으로 확인할 수 있도록 하는 보완책으로 이해할 수 있다.

이와 같이 권한정보가 명확하게 표시되면 채무자의 오인을 줄이는 동시에 실제 권한과 권한외관의 불일치에서 발생하는 표현대리·추인 등의 분쟁을 예방하는 데에도 도움이 될 수 있다. 또한 채권자와 추심회사 사이에서도 담당자의 재량범위와 승인절차를 명확하게 하는 효과를 기대할 수 있다.

4. 권한외관과 별도의 손해배상책임

앞서 본 단계적 판단구조에 따르면 추심인이 실제 권한을 가지고 있지 않더라도 원채권자 명의의 행위에 민법 제126조의 요건이 충족되면 그 법률행위의 효과가 본인에게 귀속될 수 있다. 반면 제126조의 요건이 충족되지 않는 경우 본인에게 일정한 외관형성상의 귀책이 있다는 사정만으로 문제된 감액·면제합의의 효과를 일부 또는 비례적으로 본인에게 귀속시키는 것

64) 개인금융채권의 관리 및 개인금융채무자의 보호에 관한 법률 제25조 및 제27조

www.kci.go.kr

은 현행 민법상 표현대리의 구조와 조화되기 어렵다.[65] 실제 권한에 의한 효과귀속과 표현대리에 의한 효과귀속은 각각의 성립요건에 따라 판단하여야 하고, 그 요건이 충족되지 않는 경우에는 원칙적으로 문제된 법률행위 자체의 효과를 본인에게 귀속시키지 않는 것이 타당하다.

다만 표현대리가 성립하지 않아 법률행위의 효과가 본인에게 귀속되지 않는다는 것과 그 과정에서 발생한 손해에 관하여 별도의 책임이 성립할 수 있는지는 구별하여야 한다. 추심인 또는 원채권자가 권한의 존재에 관하여 잘못된 정보를 제공하거나 실제 권한과 현저히 다른 외관을 형성·방치하는 등 별도의 의무위반 또는 위법행위가 있고 그로 인하여 손해가 발생하였다면 일반적인 손해배상법리가 문제될 가능성은 남아 있다. 추심인 자신이 실제 감액·면제권한이 없음을 알면서도 확정적인 권한이 있는 것처럼 표시하여 채무자로 하여금 지급하게 한 경우도 마찬가지이다. 다만 이러한 책임의 성립과 범위는 해당 손해배상규범이 요구하는 의무위반, 고의·과실, 손해 및 인과관계 등의 요건에 따라 별도로 판단하여야 한다.

따라서 채권추심인의 권한을 둘러싼 분쟁에서는 법률행위의 효과귀속과 별도의 손해배상책임을 구별할 필요가 있다. 실제 권한 또는 표현대리의 요건이 충족되지 않는다는 이유만으로 곧바로 손해배상책임이 인정되는 것도 아니고, 반대로 별도의 손해배상책임이 성립한다고 하여 원래의 감액·면

65) 독일법상 외관대리권(Anscheinsvollmacht)에서는 인용대리권(Duldungsvollmacht)과 달리 본인이 "실제로 인지하였는지 여부" 대신 "인지 가능성 및 방치에 대한 과실"이 요구된다는 점에서 귀책의 정도가 한 단계 완화된다. 그 결과 전통적인 견해는 외관대리권에도 계약상 이행책임을 전면 인정하는 반면, Canaris의 신뢰책임론은 이를 계약체결상 과실책임 또는 일반적 신뢰책임의 특수한 형태로 파악하여 본인의 책임을 신뢰손해(Vertrauensschaden) 한도 내로 제한하여야 한다는 견해로 소개된다. 본고가 표현대리의 요건이 충족되지 않는 경우 외관형성에 대한 귀책을 효과귀속이 아니라 별도의 책임의 차원에서 다루는 것도 이러한 논의와 같은 방향에 있다. 이상의 독일 논의에 관하여는 이동수, "독일 민법에서의 제3자에 대한 정보책임의 발전", 『동아법학』 제60호, 동아대학교 법학연구소, 2013, 121-122면; 최문기, "民法第126條의 表見代理에 있어서 本人과 相對方의 歸責要素에 관한 一考察", 『재산법연구』 제30권 제3호, 한국재산법학회, 2013, 122-147면; 최문기, "표현대리(表現代理)의 본질론(本質論)", 『경성법학』 제21권 제2호, 경성대학교 법학연구소, 2012, 12-18면; 박성은, "추심명령의 법적 성격과 추심채권자의 소송상 지위", 『민사소송』 제29권 제3호, 한국민사소송법학회, 2025, 115-116면 참조.

www.kci.go.kr

제합의가 유효하게 되는 것도 아니다. 권한표시나 교섭과정에 독립된 의무위반 또는 위법행위가 존재하는 경우 그 책임은 일반적인 손해배상법리에 따라 별도로 검토되어야 하며, 구체적인 책임요건과 손해의 범위는 본고의 범위를 넘어서는 문제로 남긴다.

Ⅵ. 결 론

본고는 채권추심인의 권한을 하나의 포괄적인 '추심권한'으로 처리하기보다, 문제된 개별 행위의 법률효과와 행위명의에 따라 구분하여 판단하여야 한다는 점을 밝혔다. 변제청구·수령, 감액·면제, 변제기 변경, 분할상환 및 화해는 모두 채권회수라는 경제적 목적 아래 이루어질 수 있지만, 채권관계에 발생시키는 법률효과와 그에 필요한 권한은 동일하지 않다.

이러한 관점에서 원채권자의 이름으로 이루어진 행위와 추심인이 자기 이름으로 타인의 채권을 행사·처분한 경우를 구별할 필요가 있다. 전자에서는 문제된 행위에 관한 실제 대리권과 그 흠결에 관한 무권대리·표현대리의 법리가 문제되고, 후자에서는 추심수권 또는 해당 처분·변경행위에 관한 수권과 그 흠결에 관한 무권리자 처분·추인의 법리가 문제된다. 무권리자 처분의 효과를 처리하기 위하여 무권대리의 추인규정이 유추 적용될 수 있다는 이유만으로 양자의 법적 성질을 동일시할 수는 없다. 또한 변제수령권한의 존재만으로 감액·면제나 채권의 내용에 관한 변경에 관한 권한까지 당연히 인정되는 것은 아니며, 각각의 권한은 구체적인 수권내용에 따라 판단하여야 한다.

이를 바탕으로 본고는 문제된 행위의 특정, 법률효과의 확인, 행위명의의 확정, 필요한 실제 권한의 존재와 범위에 관한 심사, 실제 권한이 인정되는 경우의 효과, 권한이 인정되지 않거나 그 흠결을 가정하는 경우의 보호규정·권한흠결 법리, 최종적인 채권관계의 확정으로 이어지는 단계적 판단구조를 제시하였다. 이 순서는 새로운 법률요건이나 책임법리를 창설하는 것이 아니라, 기존 민법상 대리·표현대리·추심수권 및 무권리자 처분의 법

www.kci.go.kr

리를 채권추심 사건에 적용하기 위한 논리적 배열이다. 구체적인 재판에서는 실제 권한의 존부를 확정하지 않은 채 그 흠결을 가정하여 표현대리를 판단할 수 있지만, 실제 권한과 권한외관이 서로 다른 심사대상이라는 점은 유지된다.

이러한 판단구조는 주장·증명대상을 구체화하는 데에도 의미가 있다. 일반적인 추심위임의 존재를 뒷받침하는 자료와 감액·면제 등 구체적 권한의 존재를 뒷받침하는 자료는 동일하지 않을 수 있으며, 같은 문서나 거래경위도 실제 수권의 존재·범위를 판단할 때와 권한외관 및 상대방 신뢰의 정당성을 판단할 때 서로 다른 증명가치를 가질 수 있다. 특히 추심회사 명의 계좌로 지급이 이루어졌다는 사정만으로 그에 선행한 감액·면제행위까지 추심인 자기 명의의 권리행사였다고 단정할 수 없다.

제도적으로는 무권리자의 자기 명의 처분을 대리와 구별하여 규율하는 일반규정의 명문화가 체계적 명확성을 높일 수 있다는 점을 확인하였다. 다만 현행 판례법이 무권리자 처분의 효과를 일정 부분 처리하고 있고, 소급효·제3자 보호 및 우리 민법의 권리변동체계와의 관계도 함께 검토되어야 하므로, 특정한 조문형식의 도입 필요성까지 본고에서 확정하지는 않는다. 채권추심의 관점에서도 이러한 명문화가 추심인의 구체적인 권한범위를 직접 결정하는 것은 아니다. 보다 직접적인 제도적 과제는 채권내용 변경에 관한 권한정보를 명확하게 하는 데 있다. 감액·면제·변제기 유예 또는 분할상환조건과 같은 조정안이 제시되는 경우, 추심인이 그 조정안을 독자적으로 확정할 권한을 가지는지, 원채권자의 추가승인이 필요한지, 승인 전에 이루어진 지급이 승인되지 않은 경우 어떠한 법률효과를 가지는지를 채무자가 확인할 수 있도록 하는 방안을 검토할 수 있다. 이는 내부 위임계약 전체를 공개하자는 것이 아니라, 개별 조정안의 법적 확정성을 판단하는 데 필요한 권한정보를 외부에 명확하게 표시하자는 제안이다.

본고의 기여는 추심수권과 처분수권을 추상적으로 양분하는 데 있지 않다. 하나의 채권추심 과정에 포함된 복수의 행위를 분해하고, 각 행위의 법률효과와 행위명의에 따라 필요한 권한과 적용법리를 구체화함으로써 실제 권한과 권한외관, 대리와 자기 명의의 타인 권리 처분을 구별하는 데 있

www.kci.go.kr

다. 무권리자 처분 일반규정의 구체적 입법형식, 권한정보 제공의 세부 제도 설계 및 권한표시와 관련한 별도의 손해배상책임의 요건과 범위는 후속연구의 과제로 남긴다.

채권추심인의 권한과 법률효과의 귀속 - 박상영 · 김민규	수령 날짜	심사개시일	게재결정일
	2026.08.14.	2026.09.17.	2026.10.02.

www.kci.go.kr

[참고문헌]

김준호, 『민법강의』 제32판, 법문사, 2026
양형우, 『민법의 세계－민법총칙』 제16판, 도서출판 정독, 2025
Gerhard Dannemann/Reiner Schulze (eds.), German Civil Code: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vol. I, C.H. Beck/Nomos/Hart, 2020.

강윤희. (2025). 추심채무자의 소송수행권에 관하여 – 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결을 전후하여 –. 『저스티스』 통권 제211호, 한국법학원, 125-158.
권영준. (2011). 계약관계에 있어서 신뢰보호. 서울대학교 법학 제52권 제4호. 서울대학교 법학연구소, 215-278.
김봉수. (2010). 無權利者의 處分行爲와 相續: 無權代理事例와의 差別的 理解, 법학연구 제51권 제1호, 부산대학교 법학연구소, 559-584.
김상중. (2025). 민법 [계약법] 개정안(2025년)의 비교법적 특징과 주요 이슈. 재산법연구 제42권 제1호, 한국재산법학회, 161-210.
_____. (2020). 대리제도와 제3자의 보호 : 대리권남용과 표현대리를 중심으로. 비교사법 제27권 제2호, 한국사법학회, 1-39.
김세준, (2023). 무권리자의 처분과 독일민법 제185조의 처분수권—대법원 2017. 6. 8. 선고 2017다3499 판결—, 민사법학 제104호, 한국민사법학회, 57-80.
김태선. (2017). 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」의 비교법적 고찰과 개선방안. 인권과 정의 제463호, 대한변호사협회, 78-97.
김희성. (2016). 위임직 채권추심인 사건 및 유사직종 사건을 대상으로 한 판례 비교분석. 경영법률 제26권 제4호, 한국경영법률학회, 415-472.
명순구. (2010). 표현대리를 둘러싼 몇 가지 학설에 대한 적정성 평가 – 표현대리와 민법 제35조, 제135조, 제827조의 상호관계에 관하여. 안암법학 제31호, 안암법학회, 99-131.
박성은. (2025). 추심명령의 법적 성격과 추심채권자의 소송상 지위. 민사소송 제29권 제3호, 한국민사소송법학회, 67-134.
박찬주. (2008). 表見代理와 無權代理의 關係, 법학연구 제48권 제2호, 부산대학교 법학연구소, 243-277.
서순택. (2014). 표현대리규정의 중복적용론과 민법 제126조 적용범위의 확장. 성균관법학 제26권 제4호, 성균관대학교 법학연구원. 299-323.
성승현. (2025). 민법학에서 소위 「발견」된 법리와 그 현대적 의의 (I) – '계약체결상 과실' 법리를 중심으로. 사법 제1권 제74호, 사법발전재단, 225-270.
손홍락, (2026). 민법 개정안 주요 내용 소개－계약법의 법률행위를 중심으로－, 『인권과 정의』 제535호, 대한변호사협회, 11-71.
안병하. (2023). 민법개정안(계약법 법률행위) 예비초안 연구, 2023년 법무부 연구용역 보고. 1-106.
위계찬. (2025). 대리에 관한 민법 규정의 개정 검토. 재산법연구 제41권 제4호, 한국재산법학회, 21-52.
유수연. (2025). 추심명령 발령 시에도 채무자의 당사자적격이 유지된다는 판결에 대한

www.kci.go.kr

검토 - 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체판결에 대하여 -. 법학연구 통권 제79집, 전북대학교 법학연구소, 287-328.
이동수. (2013). 독일 민법에서의 제3자에 대한 정보책임의 발전. 동아법학 제60호, 동아대학교 법학연구소. 99-133.
이준형. (2010). 현행 대리규정에 관한 입법론적 검토. 민사법의 이론과 실무 제14권 제1호, 민사법의이론과실무학회 41-67.
이상영. (2017). 처분수권제도의 유용성. 비교사법 제24권 제3호, 한국사법학회, 935-966.
_____. (2012). 처분수권의 개념과 요건, 비교사법 제19권 제4호, 한국사법학회, 1143-1182.
_____. (2020). 민법 기초이론으로서 처분수권의 입법필요성. 비교사법 제27권 제4호, 한국사법학회, 1-36.
이성희. (2009). 權限을 넘은 表見代理에 있어서 本人責任에 대한 歸責要素의 判斷. 성균관법학 제21권 제2호, 성균관대학교 법학연구원, 129-159.
_____. (2012). 영미법에서의 외관적 권한법리와 우리 민법 제125조의 적용요건에 관한 검토. 민사법학 제58호, 한국민사법학회, 3-34.
_____. (2016). 영국법의 외관적 권한 법리와 금반언에 의한 대리 법리에 관한 연구. 법학연구 제27권 제1호, 충남대학교 법학연구소, 105-138.
정영수. (2010). 실무연구(實務硏究) : 「채권의 공정한 추심에 관한 법률」 해설. 법조 제59권 제2호, 사단법인 법조협회, 281-306.
정진성·김상헌. (2024). 민법 제126조의 표현대리와 정당한 이유의 존재에 대한 판단 - 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다27001 판결 중심으로 -. 민사법의 이론과 실무 제28권 제1호, 민사법의이론과실무학회, 1-29.
정상현, 서순택. (2014). 무권대리인의 상대방에 대한 무과실책임 재검토. 성균관법학 제26권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 143-185.
정상현. (2016). 상대방에 대한 무권대리인 책임의 연혁적 고찰 -이행책임과 손해배상책임의 역사적 단서-. 성균관법학 제28권 제3호, 성균관대학교 법학연구원, 457-499.
최문기. (2016). 民法 第126條의 正當한 理由의 存在에 대한 判例理論에 관한 小考. 성균관법학 제28권 제1호, 성균관대학교 법학연구원, 201-246.
_____. (2013). 民法 第126條의 表見代理에 있어서 本人과 相對方의 歸責要素에 관한 一考察. 재산법연구 제30권 제3호, 한국재산법학회, 119-161.
_____. (2012). 표현대리(表現代理)의 본질론(本質論). 경성법학 제21권 제2호, 경성대학교 법학연구소, 1-32.

법무부 민법개정위원회, 『계약법 개정이유서』(공개용), 2024.
서울회생법원, 『2025년 개인회생사건 통계조사 결과보고서』, 서울회생법원, 2026.
한국은행, 2026년 1/4분기 가계신용(잠정), 2026. 5. 19. 공보.

www.kci.go.kr

【Abstract】

Authority of Debt Collectors and the Attribution of Legal Effects

- Distinguishing Apparent Authority, Authorization to Collect, and Authorization to Dispose -

PARK, SANG YOUNG
(Seoul National University School of Law(Legal Research Institute of Korea University, Center for Insolvency and Bankruptcy Law, Researcher)

KIM, MIN GYU
(Attorney at Law, KAIST Moon Soul Graduate School of Future Strategy, Adjunct Professor)

Debt collection involves not only demands for payment and receipt of performance but also agreements on reductions, releases, extensions, instalments, and settlements. These acts do not produce identical legal effects and therefore do not require an identical scope of authority. This Article distinguishes acts performed in the original creditor's name from acts performed by a collector in its own name with respect to another person's claim.

For comparative purposes, the Article uses the distinction in German law between agency under BGB §§ 164 et seq. and disposition by a non-entitled person under BGB § 185 as an analytical benchmark, rather than as a model to be transplanted wholesale into Korean law.

Where the collector acts in the creditor's name, actual authority and the Korean Civil Act rules on unauthorized and apparent agency

www.kci.go.kr

govern. Where the collector acts in its own name, the inquiry concerns the existence and scope of authorization to collect or of the specific authority required for the disposition or modification in question. The existence of authority to demand and receive payment does not, by itself, establish authority to reduce or release the claim, alter the time or manner of performance, agree on new instalment terms, or enter into a settlement affecting the content of the claim. The required authority must instead be determined by reference to the specific legal effect of the act and the scope of the actual authorization.

The Article integrates Civil Act Articles 470–472 on payment to an unauthorized recipient and Article 506 on release. It also explains why the unilateral structure of release under Korean law must be distinguished from the contractual release under BGB §397. Current duties under the Personal Debtor Protection Act provide important evidence of the content and scope of delegated collection authority.

The proposed sequence is: identify the act; determine its legal effect; determine the name in which it was performed; examine actual authority; apply actual authority if it exists; otherwise apply the relevant payment-protection or authority-defect rule; and determine the final state of the claim. As a limited institutional implication, the Article also suggests making clear to debtors whether a collector may finally agree to a reduction, release, or other modification of the claim on its own authority, whether separate approval from the creditor is required, and how payments made before such approval are to be treated.

Keyword : Debt Collection; Apparent Authority; Authorization to Collect; Authorization to Dispose; Disposition by a Non-entitled Person; Scope of Authority; Name in Which an Act Is Performed; Attribution of Legal Effects

www.kci.go.kr